



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.005866/2018-73

Data do julgamento: 16/12/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:

Petro Rio S.A.

Société Mondiale des Energies FIA

Bridge Administradora de Recursos Ltda. (atualmente denominada Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.)

Ementa: Responsabilidade por infração ao art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, pela não divulgação de aumento de participação por acionistas representando um mesmo interesse. Multas, absolvição e extinção de punibilidade.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela:

a) pela declaração da **extinção da punibilidade de Société Mondiale des Energies FIA**, com relação à acusação de violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, diante do fato de que o Fundo foi posteriormente extinto;

b) pela condenação de **Petro Rio S.A.** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, pela omissão em divulgar que atuava sob o mesmo interesse que o Société Mondiale;

c) pela condenação de **Bridge Administradora de Recursos Ltda. (atualmente denominada Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.)** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, pela omissão em divulgar que o Fundo atuava sob o mesmo interesse que a Petro Rio; e

d) pela **absolvição de Bridge Administradora de Recursos Ltda. (atualmente denominada Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.)**

da acusação de violação ao art. 19 da ICVM nº 558/2015.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpirem recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021

Presentes os advogados Maria Isabel do Prado Bocater e Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, representando Petro Rio S.A. e Soci  t   Mondiale Fundo de Investimento em A   es, respectivamente.

Presente a Procuradora Ilene Patr  cia De Noronha Najjarian, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sess  o de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Fl  via Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Jo  o Pedro Nascimento, que presidiu a Sess  o.

O Diretor Jo  o Accioly n  o participou do julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Fl  via Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 02/01/2023,   s 15:07, com fundamento no art. 6   do Decreto n   8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Jo  o Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 03/01/2023,   s 09:45, com fundamento no art. 6   do Decreto n   8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 03/01/2023,   s 10:11, com fundamento no art. 6   do Decreto n   8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 03/01/2023,   s 16:15, com fundamento no art. 6   do Decreto n   8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1680188** e o código CRC **3FCFAE3C**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1680188** and the "Código CRC" **3FCFAE3C**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/4059

(Processo Eletrônico nº 19957.005866/2018-73)

Reg. Col. 1481/19

Acusados: Petro Rio S.A.
Société Mondiale des Energies FIA
Bridge Administradora de Recursos Ltda. (atualmente denominada
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.)

Assunto: Apuração de responsabilidade por infração ao art. 12 da Instrução
CVM nº 358/2002, pela não divulgação de aumento de participação por
acionistas representando um mesmo interesse.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), em face de Petro Rio S.A. (“Petro Rio”), Société Mondiale des Energies FIA¹ (“Société Mondiale” ou “Fundo”) e Bridge Administradora de Recursos Ltda., que passou a denominar-se Única Administração e Gestão de Recursos Ltda. (“Bridge”), na qualidade de administradora e gestora do Fundo (todos, em conjunto, “Acusados”). A Petro Rio e o Fundo foram acusados por infração ao disposto no art. 12 da Instrução CVM (“ICVM”) nº 358/2002², então vigente, por alegada omissão em divulgar que atuavam sob um

¹ A denominação do fundo foi posteriormente alterada para Société Mondiale Fundo de Investimento em Ações.

² Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: I - nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade; III – número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, explicitando a quantidade, a classe e a espécie das ações referenciadas; IV – REVOGADO; V – indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia; e VI – se o acionista for residente ou domiciliado no exterior, o nome ou denominação social e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do seu mandatário ou representante legal no País para os efeitos do art. 119 da Lei nº 6.404, de 1976. § 1º Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mesmo interesse, na qualidade de acionistas da Oi S.A. – em recuperação judicial (“Oi” ou “Companhia”). A Bridge é acusada de ter infringido o art. 12 da ICVM nº 358/2002 c/c o art. 19 da ICVM nº 558/2015³, então vigente, por alegada omissão em divulgar que o Fundo atuava sob um mesmo interesse que a Petro Rio⁴.

II. ORIGEM DESTE PAS E ATUAÇÃO DA SEP

2. A acusação originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.005543/2016-18, instaurado pela SEP com o objetivo de analisar operações realizadas com ações de emissão da Oi envolvendo, direta ou indiretamente, os acionistas Société Mondiale, Petro Rio e N.S.R.T.

3. Em 09.08.2016, foi publicada na mídia notícia⁵ informando, dentre outras questões, que a disputa entre a maior acionista individual da Oi à época, a Pharol SGPS S.A. (“Pharol”), antiga Portugal Telecom SGPS S.A. (“Portugal Telecom”), e N.S.R.T., minoritário da Companhia por meio de um fundo, havia ganhado “*dramaticidade*” no dia anterior, devido ao fato de o Société Mondiale

social de companhia aberta. § 2º Ressalvado o disposto no § 3º, as obrigações previstas no caput e no § 1º se estendem também: I – à aquisição de quaisquer direitos sobre as ações e demais valores mobiliários ali mencionados; e II – à celebração de quaisquer instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações de que trata o caput, ainda que sem previsão de liquidação física. § 3º Nas hipóteses previstas no § 2º, devem ser observadas as seguintes regras: I – as ações diretamente detidas e aquelas referenciadas por instrumentos financeiros derivativos de liquidação física serão consideradas em conjunto para fins da verificação dos percentuais referidos no § 1º deste artigo; II – as ações referenciadas por instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação exclusivamente financeira serão computadas independentemente das ações de que trata o inciso I para fins de verificação dos percentuais referidos no § 1º deste artigo; III – a quantidade de ações referenciadas em instrumentos derivativos que confirmam exposição econômica às ações não pode ser compensada com a quantidade de ações referenciadas em instrumentos derivativos que produzam efeitos econômicos inversos; e IV – as obrigações previstas no caput deste artigo não se estendem a certificados de operações estruturadas – COE, fundos de índice de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros derivativos nos quais menos de 20% (vinte por cento) de seu retorno seja determinado pelo retorno das ações de emissão da companhia. § 4º A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação referida no § 1º. § 5º Nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do art. 3º, § 4º, de aviso contendo as informações previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo. § 6º O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão das informações, assim que recebidas pela companhia, à CVM e, se for o caso, às entidades administradoras dos mercados em que as ações da companhia sejam admitidas à negociação.

³ Art. 19. O administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa jurídica, deve garantir, por meio de controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional. Parágrafo único. Os controles internos devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas.

⁴ A ICVM nº 358/2002 foi revogada e substituída pela Resolução CVM (“RCVM”) nº 44, de 23.08.2022, ao passo que a ICVM nº 558/2015 foi revogada e substituída pela RCVM nº 21, de 25.02.2021, em ambos os casos, sem alteração de mérito no que tange às regras supramencionadas, que passaram a constar, respectivamente, do art. 12 da RCVM nº 44/2022 e no art. 22 da RCVM nº 21/2021.

⁵ Doc. 0537539, pág. 172.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(noticiado como ligado a N.S.R.T.) ter decidido publicar em jornais dois editais de convocação de assembleias gerais de acionistas para o dia 08.09.2016. Ainda de acordo com a notícia, *“Na pauta, (...) [estavam] temas como a destituição de membros do Conselho de Administração da Oi ligados aos portugueses e ação de responsabilidade contra a Pharol”*.

4. Diante desse fato, a SEP iniciou apurações sobre possíveis relações entre N.S.R.T. e o Sociéte Mondiale, como acionistas da Oi. Nesse sentido, a Acusação enviou, em 10.08.2016, ofícios a N.S.R.T.⁶, à Bridge e ao Fundo⁷ e, ainda, à Companhia⁸, solicitando informações e formulando questionamentos sobre o assunto⁹, tendo então obtido os seguintes esclarecimentos:

- (i) N.S.R.T. informou que sua ingerência nos investimentos realizados pelo Fundo na Oi decorria do fato de que era membro do seu comitê de investimentos e ressaltou não ter qualquer relação de natureza societária ou contratual com a gestora do Fundo (a Bridge¹⁰);
- (ii) A Oi apresentou lista com indicação da participação acionária da Petro Rio em seu capital, inferior a 5%¹¹; e
- (iii) A Bridge informou que a participação detida se referia ao Fundo, de que era administradora, o qual tinha dois cotistas, que constituíram um comitê de investimentos para o Fundo, à época, composto por um único membro (N.S.R.T.), e que a *“aquisição de participação acionária na Oi S.A. foi uma orientação do Comitê de Investimentos do Fundo”*¹².

5. A SEP apurou, ainda¹³, as compras e vendas de ações ordinárias e preferenciais de emissão

⁶ Doc. 0537539, págs. 173-175.

⁷ Doc. 0537539, págs. 176-177.

⁸ Doc. 0537539, págs. 178-180.

⁹ A saber: (i) Informações solicitadas a N.S.R.T.: a) todas as participações detidas pelo acionista na Oi direta ou indiretamente, bem como contratos firmados que tivessem como objeto quaisquer direitos sobre valores mobiliários de emissão da referida Companhia; b) se o acionista possuía, à época, qualquer participação ou forma de influência, tanto de forma direta quanto indireta, na Bridge e no Sociéte Mondiale, e, em caso positivo, a natureza e a extensão de tal influência; c) as razões que teriam motivado os negócios com valores mobiliários de emissão da Oi, esclarecendo, se necessário, a lógica econômica dessas operações, no tocante aos negócios realizados e às ordens eventualmente por ele emitidas ou pelas sociedades citadas no item acima; e d) outras informações adicionais que o acionista julgasse pertinente para o melhor entendimento das circunstâncias dos negócios em questão; (ii) Informações solicitadas à Oi: relação dos acionistas listados na categoria “Outros” da composição acionária da Companhia que possuíam participação acionária superior a 1%; e (iii) Informações solicitadas à Bridge e ao Sociéte Mondiale: a) se as participações acionárias detidas por ambas as acionistas representavam grupo de acionistas que agiam em conjunto ou possuíam o mesmo interesse; e b) a lógica econômica dos negócios realizados com valores mobiliários de emissão da Oi pelos veículos ligados à Bridge.

¹⁰ Doc. 0537539, pág. 29.

¹¹ Doc. 0537539, págs. 52-56.

¹² Doc. 0537539, págs. 57-63.

¹³ Em 10.08.2016, a SEP solicitou à Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 – GMA-1 que fossem encaminhados todos os negócios realizados envolvendo as ações emitidas pela Oi por diversos veículos financeiros que, possivelmente, estariam ligados a N.S.R.T. (Doc. 0537539, pág. 171).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da Oi realizadas por Petro Rio e Soci  t   Mondiale, entre 01.06.2016 e 08.08.2016, e o c  mputo l  quido de a   es ordin  rias e a   es preferenciais que resultaram em rela      a cada uma das referidas acionistas¹⁴. Paralelamente, no   mbito do Processo Administrativo CVM SP-2016-361, a B.B.V. (“Consulente”) protocolizou consulta¹⁵, em 24.08.2016, relacionada ao assunto, nos seguintes e principais termos:

- (i) Em 15.06.2016 (cinco dias antes da divulga      pela Oi de fato relevante informando sobre a apresenta      em ju  zo de pedido de recupera      judicial), a Bridge notificou a Oi, para fins do art. 12 da ICVM n   358/2002 sobre a aquisi     , pelo Fundo, de 4,75% do capital votante e 10,90% das a   es preferenciais de emiss      da Oi, totalizando 5,92% do capital social da Oi, bem como afirmando que a aquisi      de tal participa      do Fundo n  o objetivava atingir percentual de participa      acion  ria em particular e que n  o tinha inten      de alterar a composi      do controle da Oi, cujo capital social era disperso no mercado, mas que objetivava influ  ncia na estrutura administrativa da Companhia;
- (ii) Consoante informa     s contidas no Regulamento do Fundo (vers      de 01.07.2016) e nos sites da CVM e da Bridge, o Fundo era administrado e gerido pela Bridge, mas era “*clara*” a participa      de N.S.R.T. “*como articulador por tr  s do fundo*”, conforme demonstraria uma correspond  ncia datada de 07.07.2016;
- (iii) Na mesma data, o Fundo apresentou formalmente ao Conselho de Administra      (“CA”) da Oi pedido de convoca      de assembleia-geral extraordin  ria (“AGE”) para substitui      de membros do CA, em linha com o teor da correspond  ncia acima citada;
- (iv) A m  dia divulgava corriqueiramente o fato de que o Fundo representava N.S.R.T., tendo sido publicada mat  ria na qual foi noticiado que o “*Soci  t   Mondiale representa o empres  rio [N.S.R.T.], da gestora de investimentos Bridge*”, mas a influ  ncia de N.S.R.T. foi minimizada na peti      apresentada pelo Fundo ao Ju  zo da recupera      judicial, cuja   ntegra foi disponibilizada com a referida mat  ria, referindo-se ao acionista como apenas “*um membro do seu comit   de investimento*”¹⁶;
- (v) Apesar de n  o ter assinado a ata da AGE da Oi, realizada em 22.07.2016, N.S.R.T. esteve presente e participou ativamente de tal assembleia. Ainda de acordo com a referida ata, t  mb  m eram acionistas da Oi a Petro Rio e N.Q.S.T.;
- (vi) O demonstrativo de composi      de carteira do Fundo apresentado em maio de 2016 indicava a participa      do Fundo na Petro Rio, correspondente a, aproximadamente, 14% do capital social dessa sociedade, sendo que, na ocasi     , a participa      na Petro Rio correspondia a 89,09% do patrim  nio l  quido (“PL”) do Fundo;
- (vii) A partir de per  odo pr  ximo    data em que o Fundo come      a adquirir participa      na Oi (o Comunicado ao Mercado informando a participa      relevante foi divulgado em 15.06.2016), o Fundo deixou de apresentar seus demonstrativos de composi      de

¹⁴ Doc. 0537539, p  gs. 50-51.

¹⁵ Doc. 0537539, p  gs. 73-97.

¹⁶ A Consulente referiu-se a informa     s contidas em mat  ria veiculada na edi      n   3.925 do per  dico “Migalhas”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

carteira e passou a informar à CVM que “[p]or solicitação do administrador do fundo, a identificação dos seguintes ativos foi omitida ao público em geral” (grifado);

- (viii) O Fundo não foi identificado como acionista da Petro Rio no Formulário de Referência (“FRE”), que indicava a Bridge na qualidade de gestora de fundos, como detentora de aproximadamente 12,9% das ações da empresa. Até abril de 2016 os demonstrativos de composição de carteira do Fundo indicavam a Petro Rio como “*Empresa Ligada*”;
- (ix) N.Q.S.T. foi identificado em diversas matérias e entrevistas como Diretor de Projetos da Petro Rio e, além dele, estariam diretamente envolvidos na campanha de N.S.R.T./Société Mondiale na Oi, H.C.C. e P.G.J., respectivamente, Presidente e membro do CA da Petro Rio, que o Fundo pretendia eleger como membros do CA da Oi;
- (x) H.C.C., além de candidato indicado pelo Fundo na Oi, desempenhava ativamente o papel de articulador do Fundo/N.S.R.T. na campanha pelo CA; e
- (xi) Desse modo, o Fundo atuava representando o mesmo interesse, no mínimo, da Petro Rio e de N.Q.S.T. e, conseqüentemente, considerando que divulgou por três vezes ao mercado, em 15.06.2016, 15.07.2016 e 27.07.2016, comunicado de atingimento de participação relevante exigido nos termos do art. 12 da ICVM nº 358/2002, tendo ressaltado, em sua correspondência de 15.07.2016, que não possuía ou representava interesse comum de qualquer outro acionista ou grupo de acionistas da Oi, concluiu que o Fundo, por meio da Bridge, estaria prestando informação falsa ou, no mínimo, incompleta, à Oi, ao mercado e à CVM, em violação ao disposto no art. 12 da ICVM nº 358/2002.

6. A Consulente, além disso, apontou algumas sociedades e fundos estrangeiros que teriam atingido participação relevante na Oi e que também poderiam representar o mesmo interesse da Bridge, do Fundo, de N.S.R.T. ou de pessoas ligadas, para fins da divulgação exigida pela ICVM nº 358/2002, sugerindo a investigação desses fatos¹⁷.

7. Desse modo, a SEP diligenciou a identificação dos cotistas (i) do Société Mondiale e (ii) de outros quatro veículos de investimento que entendia serem possivelmente ligados a N.S.R.T., que contavam igualmente com participação na Oi¹⁸. Adicionalmente, em 15.03.2018, foi solicitado à Oi

¹⁷ A Consulente sugeriu que fosse investigado (i) se certas sociedades estrangeiras por ela indicadas, que atingiram participação relevante na Oi nos dias 11 e 12.07.2016, estavam sob a influência de N.S.R.T., da Bridge ou de pessoas ligadas; e (ii) se determinados fundos estrangeiros (antigos acionistas relevantes da Petro Rio), que, segundo se especulava na mídia, haviam atingido participação na Oi próxima a 5% das OIBR3, também representariam o mesmo interesse da Bridge, do Société Mondiale, de N.S.R.T. ou pessoas ligadas, para fins da divulgação exigida pelo art. 12 da ICVM nº 358/2002, uma vez que, segundo reportagem veiculada na mídia, N.S.R.T. participaria da administração de recursos da Bridge ao lado de um fundo de pensão canadense e de um fundo dos Estados Unidos da América e, além disso, de acordo com a mesma notícia, a Bridge só teria 5,2% das ações da Oi, mas somando a participação dos dois fundos em questão com as ações detidas pela Petro Rio a participação atingiria cerca de 18%.

¹⁸ Nesse sentido, em 18.10.2016, a SEP enviou o processo de origem nº 19957.005543/2016-18 à Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN, solicitando que fosse verificado quem eram os cotistas (em especial o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que encaminhasse (i) planilha informando a participação detida na Oi, ao final de cada mês, desde abril de 2016 até então, pelos cinco acionistas anteriormente referidos e por quaisquer outros veículos de investimento administrados pela Bridge; (ii) cópias das procurações outorgadas por esses investidores nos eventos societários da Oi; (iii) mapas de votação; e (iv) outros documentos e informações que pudessem indicar que dois ou mais acionistas mencionados, bem como qualquer outro acionista juntamente com os últimos, tivessem agido em conjunto ou representado um mesmo interesse no período (correspondências, atas de reuniões realizadas entre acionistas ou entre acionistas e representantes da Oi, eventuais acordos firmados no período etc.)¹⁹.

8. Em resposta, a Oi forneceu documentos e prestou os seguintes esclarecimentos²⁰:

- (i) Tinha acesso somente à base dos acionistas titulares de ações de sua emissão, de modo que as informações da planilha fornecida não refletiam os beneficiários finais de participações, detidas por meio de certificados de depósito de ações (“ADRs”) listados no exterior, uma vez que o titular das ações que lastreavam os ADRs era o respectivo depositário, razão pela qual não conseguia acompanhar, em sua base de acionistas, a evolução da participação de certos titulares de ADRs; mas, embora as participações dos referidos acionistas estivessem zeradas na planilha, havia recebido desses acionistas, em atenção ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, comunicados de aquisição/alienação de participação relevante, os quais foram fornecidos à SEP;
- (ii) No período solicitado pela SEP, haviam sido convocadas e realizadas três assembleias-gerais de acionistas da Oi, quais sejam: a) a assembleia-geral ordinária (“AGO”) realizada em 28.04.2016; b) a AGE realizada em 22.07.2016; e c) a AGO realizada em 28.04.2017, sendo que os acionistas referidos pela SEP não haviam participado da AGO de 2016, conforme lista de presença da referida assembleia, também fornecida à SEP;
- (iii) Encaminhou, ainda, à SEP cópias das procurações por meio das quais foram outorgados poderes aos representantes dos investidores em questão, na AGE realizada em 22.07.2016 e na AGO realizada em 28.04.2017, assim como os mapas sintéticos e analíticos de votação dessas assembleias, contendo a indicação de voto dos referidos acionistas, por deliberação; e
- (iv) Em acréscimo, encaminhou à SEP: a) carta assinada pela Consulente e pelo Fundo, datada de 13.09.2016, informando à Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores da Oi a celebração de instrumento de transação entre eles, que resultou na extinção de todas as demandas relacionadas à convocação e à realização das AGEs convocadas para o dia 08.09.2016, às 14h e às 16h (as quais, em razão da transação, foram desconvocadas por solicitação do Fundo); e b) carta da Consulente ao CA da Oi, datada de 13.09.2016, com relação à indicação de dois membros titulares e seis membros suplentes do CA, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), sendo

cotista majoritário) do Soci  t   Mondiale e de alguns outros v  culos de investimento na Oi localizados no exterior (Doc. 0537539, p  gs. 41-42).

¹⁹ Doc. 0537546, p  gs. 93-94.

²⁰ Doc. 0537546, p  gs. 100-521.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

eles: como membros titulares, H.C.C. e D.F. e, como suplentes, N.S.R.T., P.G. Jr, N.Q.S.T., B.B.C.M., J.M.M.S. e L.M.C.S.M.; aduzindo que o Fundo era *“liderado pelo empresário [N.S.R.T.], que também detém participação na Pharol, controladora da [B.] e que exerce influência naquela companhia, integrando seu atual Conselho de Administração”*.

9. Além disso, como disposto na Deliberação CVM nº 538/2008, então vigente, a SEP obteve manifestação prévia dos investigados acerca dos fatos²¹⁻²².

III. ACUSAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

10. Apontou a SEP que, por força do art. 12 da ICVM nº 358/2002, *“os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes”*, devem enviar à companhia as informações previstas no referido artigo e, consoante seu

²¹ Segundo o termo de acusação (“TA”), a Bridge alegou, em suma, em sua manifestação prévia: (i) que não teve acesso integral aos autos, o que teria afetado o seu direito de defesa, sendo sua manifestação baseada e limitada aos documentos a que teve acesso; (ii) que a pessoa física do diretor presidente, ao qual foi endereçado o ofício da SEP, é parte ilegítima para figurar no processo; (iii) que a Bridge sempre cumpriu devidamente seus deveres fiduciários perante o Fundo e sempre zelou pela devida participação desse nas empresas investidas, tendo enviado à Oi, em 27.07.2016, um Comunicado de Participação Relevante, em nome do Fundo, dando conta da sua participação e das suas pretensões societárias na Oi; (iv) não teria o que fazer, no que diz respeito à Petro Rio, até porque nunca foi sua mandatária; (v) como já havia informado à CVM, a participação acionária declarada nos comunicados ao mercado divulgados pela Oi, em 15.06.2016 e 27.07.2016, referiam-se à participação detida tão somente pelo Fundo, administrado fiduciariamente e gerido pela Bridge, a qual, por sua vez, não possuía nenhuma participação direta na Oi; (vi) que a Petro Rio havia informado à CVM, em novembro de 2016 (portanto, um mês após o período em análise neste PAS), que até a data da resposta nunca houve qualquer articulação ou acordo entre aquela empresa e qualquer outro acionista da Oi, buscando viabilizar qualquer influência da Oi nas deliberações assembleares; (vii) que, considerando a) que a Bridge não representa a Petro Rio; b) que a Petro Rio e o Fundo, até onde era do conhecimento da Bridge, não articularam qualquer ajuste para defesa de interesses comuns ou para influenciar decisões da Oi; e c) que a Bridge encaminhou o competente Comunicado de Participação Relevante, em nome do Fundo, dando conta da sua participação e das suas pretensões societárias na Oi, não teria ocorrido descumprimento ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 (Doc. 0537546, págs. 585-592).

²² A Petro Rio aduziu, em resumo: (i) que, conforme já havia sido esclarecido à CVM em oportunidades pretéritas, o investimento realizado pela Petro Rio em valores mobiliários de emissão da Oi teve origem em estudos técnicos e mercadológicos de iniciativa da Diretoria da Petro Rio, tendo sido oportunamente ratificado por ocasião da Reunião do CA (“RCA”) da Petro Rio, realizada em 08.08.2016; (ii) que, desde o início desse investimento até então – incluindo o lapso temporal referido na solicitação de esclarecimentos enviada pela SEP – a Petro Rio nunca alcançou participação acionária igual ou superior a 5% no capital social da Oi, razão pela qual nunca foi necessário que a Petro Rio procedesse à divulgação de informações exigidas pelo art. 12 da ICVM nº 358/2002, em virtude do atingimento da chamada “participação acionária relevante”; (iii) que, no que diz respeito a suposta “participação conjunta” mencionada pela SEP, conforme informado anteriormente, a Petro Rio não era e nunca havia sido parte em qualquer acordo de acionistas ou instrumento análogo para influenciar as deliberações assembleares no âmbito da Oi; e (iv) que quando a Petro Rio adquiriu ações da Oi, o intuito era realizar um investimento transitório de seu caixa, tendo sido a referida participação, posteriormente, alienada, com um resultado positivo de 135% no período, inferior a dois anos, tendo sido uma aplicação que gerou retorno à Petro Rio, em patamar muito superior a investimentos de renda fixa, considerando-se que a taxa SELIC, à época, era de 14,25% e foi sendo reduzida, paulatinamente, pelo Banco Central do Brasil até atingir o patamar de 6,5% (Doc. 0537546, págs. 593-595).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

§1º, "considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (...), 10% (...), 15% (...), e assim sucessivamente". Assim, caso um grupo de pessoas que representem um mesmo interesse detenha participação acionária superior a 5%, o grupo deve divulgar esta informação, cabendo informar, dentre outros, o número de ações já detidos, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada.

11. Como constou do FRE enviado pela Oi, em 15.06.2016, após a divulgação da aquisição de participação acionária pela Bridge (FRE 2016 – v.4), a distribuição acionária da Oi era a seguinte:

Companhia	Ações ON	%	Ações PN	%	Ações Total	%	Controlador
BlackRock, Inc.	0	0,00	7.888.717	5,00	7.888.717	0,96	Não
Bratel BV	183.662.204	27,49	0	0,00	183.662.204	22,24	Não
BNDES Participações S.A.	38.254.636	5,73	0	0,00	38.254.636	4,63	Não
Bridge Administradora de Recursos Ltda	31.704.328	4,75	17.190.300	10,90	48.894.628	5,92	Não
Ações em Tesouraria	148.282.000	22,20	1.811.755	1,15	150.093.755	18,18	-
Outros	266.130.493	39,83	130.836.469	82,95	396.966.962	48,07	-
TOTAL	668.033.661	100,00	157.727.241	100,00	825.760.902	100,00	-

Fonte: Formulário de Referência de 2016 – versão 4 encaminhado em 20.06.16.

12. Por sua vez, de acordo com o FRE de 2016 - versão 11, enviado pela Oi em 12.08.2016, o Fundo detinha 7% das ações ordinárias, 3,45% das ações preferenciais e 6,32% do capital social total.

13. Deste modo, para a SEP, coube verificar a procedência do contido na consulta anteriormente recebida, avaliando se, em razão da relevância das participações, alguns dos acionistas com participação acionária superior a 1% estaria agindo em conjunto ou representando o mesmo interesse do Fundo, o que poderia ensejar a infração ao art. 12 da ICVM nº 358/2002²³. Para tanto, a SEP investigou a existência de eventuais ligações (i) entre N.S.R.T. e Société Mondiale; (ii) entre N.S.R.T. e Petro Rio; e (iii) entre Petro Rio e Société Mondiale.

III.1) Da ligação entre N.S.R.T. e Société Mondiale

14. A SEP apurou que o Société Mondiale contava, desde a sua constituição, com apenas dois cotistas, ambos enquadrados como investidores não residentes, a saber: (i) A. S. P. LLP (“A.S.P.”), com 39% de participação; e (ii) O. H. C. LLC (“O.H.C.”), com 61% de participação, ambos

²³ Ainda segundo o TA, não foram identificados indícios suficientes para concluir que existiria uma ligação entre N.S.R.T. e outros fundos estrangeiros sobre os quais também recaíram suspeitas de que estariam atuando sob a influência ou atuando em conjunto com N.S.R.T.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

representados legalmente pela S. S. C. P. S.A (“S.S.C.P.”). Foi verificado, ademais, que tais cotistas constituíram um comitê de investimentos para o Fundo, composto por um único membro, N.S.R.T.

15. A S.S.C.P., por sua vez, informou o quadro das pessoas que detinham, à época, participação direta ou indireta na O.H.C. e na A.S.P.²⁴ e esse quadro era composto, em ambos os veículos, pelo mesmo quadro de investidores, com as mesmas proporções de participação, entre eles N.S.R.T. com participação minoritária em ambos os fundos.

16. A SEP destacou, ainda, que a ligação entre N.S.R.T. e o Fundo pôde ser verificada de outras formas, a saber:

- (i) Após acordo entre a Consulente e o Fundo, esse conseguiu eleger membros para o CA da Oi²⁵;
- (ii) Um dos membros titulares eleitos, H.C.C., era o diretor presidente da Petro Rio, companhia igualmente ligada a N.S.R.T.;
- (iii) Dentre os suplentes, foram eleitos a) o próprio N.S.R.T.; b) N.Q.S.T., que, à época, integrava a diretoria da Petro Rio; c) B.B.C.M., que era CFO e DRI da Petro Rio; e (d) P.G. Jr., então membro do CA da Petro Rio;
- (iv) A Consulente apresentou correspondência de 07.07.2016, com solicitação de N.S.R.T. de apoio na eleição dos novos membros do CA da Oi, ressaltando que a renúncia de alguns membros, para a posterior eleição de novos, seria muito melhor do que a substituição dos mesmos pela Assembleia²⁶;
- (v) Após negativa da Consulente, no mesmo dia, o Fundo apresentou formalmente ao CA da Oi pedido de convocação de AGE para substituição de membros do CA²⁷;
- (vi) A própria Petro Rio outorgou tanto a N.S.R.T. quanto a N.Q.S.T. poderes para representá-la na assembleia geral da Oi de 22.07.2016²⁸. O mesmo ocorreu com a Bridge, que também outorgou poderes a N.S.R.T. para representá-la na mesma assembleia²⁹; e
- (vii) Na AGO de 28.04.2017, o Fundo outorgou a N.S.R.T. poderes para representá-lo³⁰.

²⁴ Docs. 0537546, pág. 577, e 0537546, pág. 614.

²⁵ Em 14.09.2016, a Oi divulgou ata da RCA em que foram eleitos dois membros titulares do CA (H.C.C. e D.F.) e seis suplentes (o próprio N.S.R.T., P.G.Jr., N.Q.S.T., B.B.C.M., J.M.M.S. e L.M.C.S.M.), após acordo entre os acionistas B. e Société Mondiale, divulgado pela Oi por meio de fato relevante datado de 13.09.2016.

²⁶ Doc. 0537539, págs. 75-76.

²⁷ Doc. 0537539, págs. 32-40.

²⁸ Doc. 0537546, pág. 172.

²⁹ Doc. 0537546, pág. 163.

³⁰ Doc. 0537546, pág. 178.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

17. Restou, assim, evidenciado para a SEP que N.S.R.T. participava das decisões tomadas pelo Fundo, em relação à Oi, incluindo a indicação de membros para compor o CA da Companhia, realização de pedido de convocação de AGE em nome do Fundo e representação nas assembleias.

III.2) Da ligação entre N.S.R.T. e Petro Rio

18. Também de acordo com a SEP, a ligação entre N.S.R.T. e Petro Rio³¹ pôde ser depreendida dos seguintes elementos:

- (i) Participação minoritária de N.S.R.T. na Petro Rio teve início por meio da J.P.P. Ltda (“J.P.P.”), no final do ano de 2013 e início de 2014;
- (ii) Consoante veiculado em grandes veículos de comunicação, N.S.R.T. ingressou no quadro acionário da Petro Rio para rivalizar com uma acionista relevante da referida companhia;
- (iii) N.S.R.T. era acionista controlador da Docas Investimentos S.A. (“Docas”), segundo o FRE entregue em 2013, quando a Docas ainda era uma companhia aberta, e, também, da Verolme Ishibras S.A. – IVI (“IVI”), segundo FRE entregue à CVM;
- (iv) Adicionalmente, em 2001, N.S.R.T. comprou os direitos da marca Jornal do Brasil;
- (v) O CA da Petro Rio possuía cinco membros que estavam ligados à gestão dessas outras sociedades de controle ou sob influência de N.S.R.T., a saber: R.C.S.³², W.C.S.³³, P.G. Jr.³⁴, H.L. e H.C.C.³⁵. O DRI da Companhia, B.B.C.M., também já havia trabalhado com N.S.R.T.³⁶. Todos foram eleitos na AGE da Petro Rio de 29.04.2016;
- (vi) Além da relação com membros da administração que estavam ligados a outras sociedades de controle de N.S.R.T., notícias divulgadas em grandes meios de comunicação o ligavam diretamente à administração e ao controle da Petro Rio;
- (vii) A ligação familiar próxima entre N.S.R.T., acionista relevante da Petro Rio, e N.Q.S.T., diretor de projetos, corroboraria sua íntima ligação com a Petro Rio; e
- (viii) Em 16.04.2014, a referida acionista relevante anunciou a alienação de sua participação, passando a deter apenas 0,16% do capital da então denominada HRT³⁷. A Petro Rio, dessa forma, passou a ter apenas a J.P.P. com 19,25% do capital e o acionista G. S. I. com 5% do capital, estando o restante do capital disperso no mercado. Nesse contexto, a J.P.P. tinha como exercer livremente sua vontade na Petro Rio, visto que era a única

³¹ A SEP remete ao Relatório nº 11/2017-CVM/SEP/GEA-3, extraído do Processo CVM SP-2016-317, tendo, no TA, atualizado algumas informações nele contidas.

³² Atuou como membro do CA da IVI e foi diretor financeiro e de relações com investidores da Docas.

³³ Foi membro do CA da IVI e do CA da Docas.

³⁴ Foi membro do CA do Jornal do Brasil e membro suplente do CA da Oi.

³⁵ Foi membro do CA da Oi e conforme noticiado por diversos veículos jornalísticos em fevereiro de 2017, foi sondado por N.S.R.T. para assumir cargo de membro do CA de outra companhia de telecomunicações no Brasil.

³⁶ A SEP destacou que B.B.C.M. trabalhou na área de M&A da Docas e foi membro suplente do CA da Oi.

³⁷ O TA refere-se à HRT Participações em Petróleo S.A., antiga denominação da Petro Rio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acionista relevante daquela companhia e que o quórum das assembleias não costumava passar de 35%.

19. Desse modo, a SEP concluiu que era inegável a influência de N.S.R.T. na Petro Rio e a sua relação direta com a administração da referida companhia.

III.3) Da ligação entre Petro Rio e Soci  t   Mondiale

20. A SEP apresentou, ainda, elementos que, a seu ver, demonstraram a liga  o direta entre a Petro Rio e o Soci  t   Mondiale, a saber:

- (i) Apesar de o demonstrativo de composi  o de carteira do Fundo registrar, em abril de 2016, as a  es da Petro Rio como empresa n  o ligada, at   o m  s de mar  o, a Petro Rio era classificada como empresa ligada ao Fundo³⁸;
- (ii) A altera  o da classifica  o para empresa n  o ligada ocorreu dois meses antes de o Fundo e a Petro Rio come  arem a aumentar suas participa  es acion  rias na Oi;
- (iii) As a  es emitidas pela Petro Rio correspondiam a 89,09% do PL do Fundo em abril/2016;
- (iv) Adicionalmente, em 31.05.16, o quadro acion  rio da Petro Rio, informado ao mercado por meio do FRE 2016 – vers  o 1, era o seguinte:

Companhia	A��es ON	%
[A.S.P.]	17.771.955	26,95
[O.H.C.]	15.137.489	22,95
Bridge	8.500.633	12,89
A��es em Tesouraria	0	-
Outros	24.543.662	37,21
TOTAL	65.953.739	100,00

- (v) O Soci  t   Mondiale, administrado pela Bridge, tinha apenas dois cotistas: A.S.P. e O.H.C, com participa  es, no Fundo, de 39% e 61%, respectivamente, os quais, detinham, por sua vez, 49,9% do capital social da Petro Rio, sendo que a Bridge³⁹ ainda

³⁸ Doc. 0537539, p  gs. 87-89. A SEP menciona, ainda, que o Of  cio Circular SIN n   05/2014, que apresentava,      poca, orienta  es sobre o funcionamento de fundos, assim definindo empresas ligadas: “Diante da aus  ncia de lei – em sentido estrito – que defina o conceito de empresas ligadas, esta   rea t  cnica tem subsidiado seu entendimento com base em outras normas editadas pela CVM e que t  mb  m possuam o mesmo fundamento, qual seja, a preven  o de hip  teses de conflitos de interesse. Assim, citamos os conceitos trazidos pelo disposto no artigo 3   da Instru  o CVM n   149/91 e artigo 86,    2  , da Instru  o CVM n   302/99, que consideram duas empresas como ligadas quando (1) uma delas ou seus administradores, e respectivos c  njuges, companheiros ou parentes at   o 2   grau, detiverem participa  o superior a 10% do capital social da outra, ou ainda, quando (2) poss  urem em comum administradores ou s  cios com participa  o superior a 10% de ambos os capitais sociais. Nesse mesmo sentido, fazemos men  o ao disposto no artigo 29, par  grafo   nico, da Instru  o CVM n   359/02, que considera duas empresas ligadas quando (1) uma delas – ou seus controladores e administradores – ocupe cargo de administra  o, ou ainda, individualmente ou em conjunto, detenha participa  o superior a 10% do capital social da outra; ou quando (2) uma for controlada pela outra”.

³⁹ A Bridge esclareceu que a participa  o em quest  o se referia   s a  es de emiss  o da Oi detidas pelo Soci  t   Mondiale.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

detinha outros 12,89% do capital. À época da acusação, a Bridge não era mais acionista relevante da Petro Rio, de modo que a A.S.P. e O.H.C detinham, conjuntamente, 58,5% do capital social da Petro Rio, ou seja, os dois cotistas do Fundo exerciam diretamente o controle acionário da Petro Rio;

- (vi) As negociações com ações emitidas pela Oi, nos exercícios de 2016 e 2017, envolvendo o Fundo e a Petro Rio⁴⁰ evidenciavam a ligação entre os dois acionistas em questão;
- (vii) Entre 27.05.2016 e 05.09.2016, o Fundo adquiriu participação significativa no capital social da Oi e apenas seis dias após o início dos investimentos do Fundo, a Petro Rio passou a adquirir também ações da Oi;
- (viii) Mais especificamente, entre 01.06.2016 e 08.08.2016, foram realizados diversos negócios envolvendo as ações emitidas pela Oi tanto pelo Fundo como pela Petro Rio⁴¹; e
- (ix) Em 29.06.2016, a BSM oficiou a CVM informando que estava sendo investigada possível manipulação de mercado, destacando as atuações da Petro Rio e do Fundo⁴².

21. A SEP concluiu, então, que, embora não existisse acordo formal de acionistas entre Sociét   Mondiale e Petro Rio arquivado na sede da Oi⁴³, restou clara, com base nos ind  cios anteriormente apresentados, a atua  o conjunta e a liga  o entre estes acionistas⁴⁴.

III.4) Da infra  o ao art. 12 da ICVM n   358/2002

22. Diante desses elementos, para a SEP, restou evidenciado que Soci  t   Mondiale e Petro Rio representavam um mesmo interesse e, assim, deveriam ter divulgado ao mercado o fato de terem atingido, em conjunto, percentual superior a 5% e 10% do capital social da Oi. A SEP apresentou graficamente, no TA, a posi  o detida pelo Soci  t   Mondiale e pela Petro Rio, isoladamente e em conjunto, ao fim de cada m  s no per  odo de abril de 2016 a dezembro de 2017.

23. A SEP destacou que, em junho de 2016, a participa  o conjunta dos acionistas Soci  t   Mondiale e Petro Rio ultrapassou o limite de 5% do Capital Social da Oi. No entanto, o Soci  t  

⁴⁰ A SEP esclareceu que a negocia  o da Petro Rio com as a  es emitidas pela Oi originou o PAS CVM n   19957.001633/2017-11, uma vez que tal investimento n  o estaria, em princ  pio, relacionado ao escopo principal do objeto social da Petro Rio. Naquele processo, os acusados apresentaram proposta de termo de compromisso, tendo o Colegiado, em 30.01.2018, deliberado pela aceita  o da proposta.

⁴¹ Doc. 0537539, p  gs. 50-51.

⁴² Of  cio 1081/2016-SAM-DAR-BSM (Doc. 0537546, p  gs. 81-92).

⁴³ Conforme alegado pela Petro Rio em sua manifesta  o pr  via.

⁴⁴ A Acusa  o citou, ainda, que a estrat  gia utilizada pelos acionistas ligados N.S.R.T. poderia, em tese, ter sido influenciada pela restri  o imposta pelo art. 72 do Estatuto Social da Oi, segundo o qual, caso um grupo de acionistas represente o mesmo interesse (defini  o similar a utilizada no art.12 da ICVM n   358/2002), seu direito de voto seria limitado a 15% das a  es ordin  rias, mas reconheceu, ao mesmo tempo, que a participa  o conjunta do Soci  t   Mondiale e da Petro Rio n  o ultrapassou o percentual m  ximo previsto no referido dispositivo estatut  rio, n  o tendo sido poss  vel, com base no elementos obtidos, confirmar a atua  o conjunta desses acionistas com outros investidores (n  o residentes) em rela  o aos quais havia igualmente suspeitas de que poderiam estar representando um mesmo interesse.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Mondiale divulgou apenas a sua posição na Oi, prestando uma informação incompleta, já que, ao ver da Área Técnica, deveria ter apresentado sua participação conjunta com a Petro Rio.

24. Adicionalmente, a SEP pontuou que, embora, em julho de 2016, a participação conjunta dos acionistas Soci  t   Mondiale e Petro Rio tenha ultrapassado o limite de 10%, esta informa  o n  o foi divulgada ao mercado. Esta situa  o se manteve nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016. Finalmente, em novembro de 2016, cabia aos acionistas divulgar a redu  o de sua participa  o, que passou a ser inferior a 10%.

25. Apontou, ainda, que, em dezembro de 2017, a Petro Rio voltou a deter a  o  s da Oi, de modo que, nesse m  s, deveria ter sido divulgada a participa  o conjunta dos dois acionistas, e n  o apenas a participa  o do Soci  t   Mondiale. Assim, para a SEP, os referidos acionistas, ao n  o informar que agiam em conjunto ou sob um mesmo interesse, apresentaram informa  o incompleta ao mercado, descumprindo expressamente o disposto no art. 12 da ICVM n   358/2002.

26. A Acusa  o enunciou, ainda, que o art. 12 da ICVM n   358/2002 tem dois principais objetivos: (i) informar ao mercado elementos sobre a distribui  o dos direitos pol  ticos entre os acionistas, permitindo que se vislumbrem os acionistas ou grupos de acionistas capazes de influenciar a administra  o da companhia e o poder de exercer determinados direitos coletivos previstos em lei ou em regulamento; e (ii) informar aos investidores sobre a forma  o ou o desfazimento de blocos acion  rios que possam afetar a dispers  o acion  ria e a liquidez das a  o  s em mercado.

27. Aduziu, em acr  scimo, que a obriga  o de divulga  o prevista no art. 12 n  o    puramente formal, mas de grande import  ncia para o mercado de valores mobili  rios, uma vez que indica altera  o  s na estrutura de poder da companhia e antecipa tend  ncias de negocia  o  s que podem ter impacto nas cota  o  s dos valores mobili  rios. A relev  ncia dessa regra seria confirmada pelo fato de sua transgress  o ser considerada infra  o   grave, consoante o art. 18 da mesma Instru  o  . Nesse sentido, a n  o divulga  o da informa  o geraria um prej  u  zo informacional relevante, num momento especialmente conturbado da Oi, considerando n  o apenas o pedido de recupera  o judicial, mas tamb  m a exist  ncia de not  rio conflito entre os acionistas em tela com o ent  o acionista que exercia o controle da Oi, bem como o conflito entre os acionistas e os credores da recupera  o judicial.

28. A SEP frisou, de outra parte, que em outros casos julgados pelo Colegiado da CVM, estava-se diante de situa  o  s em que a comprova  o do descumprimento do art. 12 era objetiva, uma vez que eram confrontadas as posi  o  s acion  rias de um   nico acionista ou um   nico gestor de diversos fundos, ao passo que, neste caso, o cen  rio envolve pessoas jur  dicas distintas sem a exist  ncia de um acordo formal de acionistas arquivado na sede da Companhia. Nesses casos, segundo a Acusa  o, a comprova  o da atua  o conjunta de acionistas que n  o a declaram espontaneamente s      poss  vel



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

por meio da prova indiciária, amplamente admitida no direito penal, inclusive na esfera administrativa sancionadora⁴⁵, sendo reconhecida a força probante dos indícios.

29. Nesse contexto, defendeu a SEP que o conjunto de indícios apresentados no caso concreto convergiu para a conclusão de que tanto o Fundo quanto a Petro Rio representavam um mesmo interesse quando da aquisição de participações relevantes na Oi. Na visão da SEP, as manifestações prévias da Bridge e da Petro Rio não foram suficientes para descaracterizar a convergência e veemência dos múltiplos indícios apresentados no TA.

III.5) Da obrigação do Administrador em caso de omissão

30. A Acusação destacou, ademais, que, por força do art. 19 da ICVM nº 558/2015, “o administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa jurídica, deve garantir, por meio de controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional”. Apontou, adicionalmente, que “o administrador responde por prejuízos decorrentes de atos e omissões próprios a que der causa, sempre que agir de forma contrária à lei, ao regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM”, consoante dispõe o art. 79, §3º, da ICVM nº 555/2015.

31. Desse modo, alegou a SEP que, “na omissão do Société [Mondiale] quanto ao cumprimento do art. 12 da ICVM 358/02, cabia ao administrador do fundo ou seu gestor de recursos prestar esta informação”. Nesse sentido, salientou, ainda, que o art. 45 do Regulamento do Fundo previa que “as decisões do Comitê de Investimentos não eximem o Administrador, ou os demais prestadores de serviços ao Fundo, das suas responsabilidades e funções perante a o Fundo, a CVM e terceiros, de acordo com as suas respectivas competências, conforme disposto na regulamentação em vigor”.

III.6) Da responsabilização

32. Por conseguinte, a SEP propôs a responsabilização de (i) Petro Rio e Société Mondiale, na qualidade de acionistas da Oi, pelo descumprimento do disposto no art. 12 da ICVM nº 358/2002, pela não divulgação de que atuavam sob um mesmo interesse; e (ii) Bridge, na qualidade de administradora e gestora do Société Mondiale, pelo descumprimento ao disposto no art. 12 da ICVM nº 358/2002 c/c o art. 19 da ICVM nº 558/2015, por não divulgar que o Fundo atuava sob o mesmo interesse que a Petro Rio.

⁴⁵ A SEP pontuou, ainda, que a prova indiciária é admitida igualmente no Direito Processual Penal, nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

33. O TA foi submetido à apreciação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), que opinou, concluindo, do ponto de vista objetivo, por sua adequação aos requisitos formais constantes do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008, bem como pela satisfação da exigência prevista no art. 11 do citado normativo⁴⁶ quanto à obtenção da manifestação prévia dos investigados⁴⁷.

V. DAS DEFESAS

34. Regularmente intimados⁴⁸, os Acusados apresentaram suas defesas.

35. A Petro Rio alegou, em suma, que⁴⁹:

- (i) A acusação é permeada pela presunção de má-fé e não há prova indiciária robusta a fundamentar sua condenação;
- (ii) Seu investimento em ações da Oi decorreu de decisão negocial tomada diretamente por sua diretoria, devidamente ratificada na RCA de 08.08.2016, mas sem a interferência dos seus acionistas ou submissão da matéria à assembleia-geral, e sim com base em estudos técnicos e mercadológicos⁵⁰ da área financeira, que identificou, à época, quatro companhias com grande endividamento e adversidades operacionais, dentre as quais o investimento em ações da Oi se mostrava o mais promissor, tendo em vista que a cotação de suas ações estava no valor mais baixo de sua história e havia uma sinalização no mercado de que a Oi estava em vias de pleitear uma recuperação judicial, o que poderia facilitar a redução de sua dívida e, eventualmente, uma rápida recuperação financeira, sendo um importante contraindício não aventado/considerado pela SEP⁵¹;
- (iii) O momento de desinvestimento por parte do Fundo foi diferente do da Petro Rio, a qual se desfez das ações da Oi muito antes daquele, conforme gráfico constante do TA, sendo outro contraindício relevante contra a tese de atuação dos acionistas em conjunto;
- (iv) Para concluir que a Petro Rio e o Société Mondiale atuavam sob o mesmo interesse em razão de terem, respectivamente, como acionistas e cotistas, a O.H.C. e a A.S.P., e essas sociedades, por sua vez, terem como cotista N.S.R.T., e, a partir daí, formar uma

⁴⁶ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

⁴⁷ Doc. 0560635.

⁴⁸ Doc. 0578338

⁴⁹ Doc. 0638221.

⁵⁰ Segundo a defesa, os referidos estudos foram apresentados pela Petro Rio à SEP na fase investigativa.

⁵¹ A defesa da Petro Rio alega que a avaliação da Diretoria Financeira teria se mostrado acertada, considerando-se que a referida participação foi alienada com um resultado positivo de 135%, em um período inferior a dois anos, tendo gerado um retorno considerável para a Petro Rio e seus acionistas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

convicção, a SEP teria que desconsiderar a independência e alçada própria da diretoria da Petro Rio para tomar tal decisão de investimento e, além disso, desconsiderar a personalidade jurídica da Petro Rio e do Société Mondiale;

- (v) A SEP ignorou que os referidos acionistas da Oi eram entidades distintas, agindo, cada qual, exclusivamente em prol dos respectivos objetivos e de forma totalmente independente entre si, e colocou a Petro Rio na posição de mero veículo de investimento de terceiros, como se a Acusada fosse uma caixa vazia, não tivesse seu propósito e interesse próprios (inclusive na aquisição das ações da Oi) e sua administração não atuasse em observância a seu interesse social e não tomasse, por conta própria, suas decisões de negócio (*business judgment*), aplicando ao caso presente a teoria do “*disregard*”, sem apontar o elemento indicado no art. 50 do Código Civil⁵², qual seja, o abuso da personalidade jurídica, que equivale à fraude, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ausentes no caso em tela;
- (vi) O fato de o Société Mondiale ter classificado a Petro Rio como empresa ligada não serve, igualmente, como fundamento para caracterizar a atuação sob o mesmo interesse, pois tal classificação pode ocorrer por razões diversas e, independentemente dos motivos que nortearam tal classificação, daí não se poderia estabelecer uma presunção de atuação “sob o mesmo interesse” ou “atuação conjunta”;
- (vii) Apesar de ter outorgado procuração a N.S.R.T., a Petro Rio foi representada, na assembleia de 22.07.2016, por outro procurador (advogado)⁵³. Além disso, o art. 126, §1º, da LSA⁵⁴, permite que o acionista seja representado tanto por advogado quanto por outro acionista, sendo a constituição de um procurador mera outorga de poder de representação, para a prática de atos em nome de terceiro, na forma do art. 653 do Código Civil⁵⁵, sem que configure prova de atuação “sob o mesmo interesse” ou “atuação conjunta”, não sendo raros os casos de outorga de mandato para representação em assembleia geral;
- (viii) Ao regular a possibilidade do pedido público de procuração, a CVM não obriga as partes a divulgar, nessas hipóteses, que estariam atuando “em conjunto” ou “sob o mesmo interesse”, de modo que a mera outorga de mandato, portanto, não pode ser vista como fundamento capaz de caracterizar a atuação sob o mesmo interesse ou em conjunto, ou qualquer outro tipo de relação, salvo a do próprio mandato;

⁵² Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (redação vigente à época da formulação da acusação e da apresentação da defesa).

⁵³ Conforme assinatura aposta na respectiva ata.

⁵⁴ Art. 126 (...) § 1º O acionista pode ser representado na assembleia-geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.

⁵⁵ Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ix) Se a mera outorga de procuração foi considerada pela acusação como um “indício”, deve-se, por razoabilidade, também considerar o correspondente contraindício, eis que tal mandato não foi exercido nem teve qualquer efeito nem prático nem jurídico;
- (x) A Petro Rio estava livre para alienar, a qualquer tempo, sua participação na Oi e votar no âmbito das assembleias sem qualquer restrição, pois nunca existiu acordo para regular o exercício desses direitos em conjunto com qualquer outro acionista. Para legitimar a presunção de “atuação conjunta” entre duas ou mais sociedades seria necessário demonstrar, no mínimo, a convergência, consistência e estabilidade do exercício do direito de voto que perdurassem, ao menos, por três assembleias gerais ordinárias. A coincidência transitória de votação em uma assembleia num mesmo sentido não é suficiente para caracterizar uma atuação conjunta por parte de dois ou mais investidores, ainda mais quando a votação se deu no natural interesse da investida e dos referidos investidores;
- (xi) Se fosse possível considerar o voto dos acionistas em assembleia como elemento de ligação visando a uma determinada finalidade ou vínculo de interesses com um objetivo específico, chegar-se-ia à conclusão, quando analisado o mapa de votação da AGE realizada em 22.07.2016, que 99,05% dos acionistas estariam sob o mesmo interesse ou atuando em conjunto, pois esse foi o percentual de votação das matérias apreciadas;
- (xii) A proximidade relativa entre as datas de aquisições de ações de emissão da Oi pela Petro Rio e Fundo também não tem o condão de caracterizar atuação conjunta, uma vez que diversos outros investidores investiram na Oi à essa época, pois era de conhecimento público a instabilidade financeira da Oi e, portanto, era natural ocorrer um movimento de maior especulação por parte do mercado, seja para alienar as ações, seja para adquiri-las;
- (xiii) A regra geral do direito civil pátrio é da responsabilidade subjetiva, de modo que a eventual inobservância de determinada norma, por si só, não importa em reprovabilidade da conduta e, muito menos, responsabilização do administrado. Para aferir se houve conduta de descumprimento de dispositivo legal que justifique a aplicação de eventual sanção, é indispensável a comprovação da efetiva responsabilidade subjetiva, no caso concreto, o dolo, sendo, quanto a esse ponto, imperioso indagar se houve intenção da Petro Rio de esconder do mercado uma atuação conjunta com o Fundo;
- (xiv) Sob esse prisma, constata-se que a Petro Rio nada tinha a esconder do mercado, ao ter outorgado ostensivamente uma procuração a N.S.R.T. e tê-la apresentado à Oi na AGE, a despeito de ter sido ao final representada por seu advogado. Para que se caracterizasse o ilícito, seria necessária a existência de acordo entre os investidores e convergência estável de desígnios, conjugados ao intento de omitir, dolosamente, informação; e
- (xv) A partir da analogia com o ilícito penal de falsidade ideológica e tendo em vista a linguagem utilizada nos dispositivos constantes do art. 12 da ICVM nº 358/2002, depreende-se que o elemento subjetivo no ilícito objeto do PAS é o dolo, não havendo previsão para a modalidade culposa, inexistindo prova neste PAS de que sua conduta tivesse sido dolosa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

36. A Acusada requereu, por fim, sua absolvição.
37. Por sua vez, o Soci  t   Mondiale apresentou defesa⁵⁶ com as seguintes alega  es:
- (i) Em sede preliminar, afirmou que houve cerceamento de defesa, n  o tendo havido manifesta  o pr  via do Fundo, uma vez que o of  cio expedido pela SEP, para os fins do art. 11 da Delibera  o CVM n   538/2008, foi dirigido ao diretor executivo da Bridge, que o respondeu em nome pr  prio, aduzindo quest  es que lhe aprouveram, em aten  o ao seu interesse particular, conforme se depreenderia de trechos da pr  pria manifesta  o apresentada, em que o subscritor a) informa estar exercendo o seu direito de defesa; b) aduz que o mandat  rio do fundo    a administradora e n  o a pessoa f  sica do diretor; e c) requer que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no processo;
 - (ii) Mesmo que o diretor executivo da Bridge tivesse se equivocado ao responder ao of  cio em nome pr  prio, cabia    SEP ter renovado a intima  o para a presta  o dos esclarecimentos pr  vios, intimando novamente os representantes legais do Fundo, o que teria assegurado a adequada prote  o de seus cotistas, principal raz  o de atua  o da CVM, ao regulamentar tal figura jur  dica;
 - (iii) Ainda no tocante   s formalidades do art. 11 da Delibera  o CVM n   538/2008, n  o foi franqueado ao Fundo acesso integral aos autos do processo, de modo que os esclarecimentos foram prestados sem a pr  via an  lise dos documentos que fundamentaram a acusa  o formulada, agravando a obstru  o    plena defesa do Acusado;
 - (iv) As raz  es para a realiza  o de investimento em a  es da Oi pelo Fundo foram espec  ficas se pautaram em premissas diversas das que nortearam a Petro Rio em suas decis  es, as quais constaram de relat  rio elaborado pela equipe de gest  o de recursos da Bridge⁵⁷ e encaminhado    CVM na fase investigativa, que indicavam um valor justo do ativo superior    cota  o e um poss  vel retorno de 417,85% no referido investimento, mas indicando, ao mesmo tempo, a necessidade de uma nova administra  o para a Oi, focada numa gest  o mais eficaz, para fins de gera  o de valor ao acionista, de modo que n  o bastaria que o Fundo adquirisse as a  es, sendo necess  rio que pudesse indicar administradores;
 - (v) A inten  o do Fundo em influenciar a estrutura administrativa da Companhia foi objeto de comunicados apresentados em 15.06.2016 e 27.07.2016, de modo que o Fundo foi transparente quanto ao objetivo pretendido;
 - (vi) O investimento em a  es da Oi estava enquadrado nos objetivos e na pol  tica de investimento do Fundo, cujo regulamento previa a busca, a m  dio e longo prazo, de ganhos de capital por meio de investimentos primordialmente no mercado acion  rio, sem a persegui  o de correla  o com qualquer   ndice de a  es, e autorizava que at   100% dos recursos fossem investidos em a  es de companhias abertas, inclusive de uma mesma emissora, estando expostos, ainda, no referido regulamento, os respectivos

⁵⁶ Doc. 0638222.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

riscos, sendo de conhecimento dos cotistas, investidores profissionais, nada de suspeito ou irregular;

- (vii) Conforme informações constantes dos autos, o investimento da Petro Rio em ações da Oi não tinha intenção de influenciar a administração da Companhia, para auferir ganhos de longo prazo, mas objetivava realizar um investimento transitório do seu caixa, com obtenção de rendimentos superiores aos investimentos de renda fixa;
- (viii) O gráfico constante do TA demonstraria a disparidade dos momentos em que foram tomadas as decisões de investimento ou liquidação das participações detidas pelo Fundo e pela Petro Rio, havendo coincidência apenas no momento da primeira aquisição de ações por cada entidade no ano de 2016 (o Fundo começou a investir em maio e a Petro Rio em junho do mesmo ano), o que teria sido natural, dado que, diante da situação financeira pela qual a Oi passava, as negociações em mercado com ações de emissão da Oi tiveram aumento considerável a partir do mês de maio, o que seria constatado quando se comparam os volumes negociados entre janeiro e abril de 2016 (quando nem o Fundo nem a Petro Rio detinham ações da Oi) e os negociados entre maio e novembro de 2016 (entre a primeira aquisição de ações por tais investidores e a alienação de toda a participação da Petro Rio);
- (ix) A Petro Rio manteve ações da Oi em sua carteira por poucos meses durante o ano de 2016, voltando a adquirir ações apenas no final de 2017, ao passo que o Societé Mondiale manteve sua posição, com poucas oscilações, até o final de 2016 e durante todo o ano de 2017, indagando qual seria a razão para que uma delas liquidasse toda a sua posição no curto prazo, enquanto a outra mantivesse as ações adquiridas por período consideravelmente mais longo, se estivessem atuando sob interesse comum;
- (x) O Fundo não descumpriu o art. 12 da ICVM nº 358/2002, uma vez que forneceu todas as informações exigidas, nos comunicados enviados à CVM no ano de 2016, e, no que toca à suposta atuação conjunta, comunicou à Oi, reiterando na defesa, que não celebrou com a Petro Rio ou com outro acionista da Oi, qualquer contrato ou acordo a regular o exercício de direito de voto ou a compra de valores mobiliários de emissão da Oi, tendo agido livremente e conforme os seus próprios interesses na posição de acionista, podendo desfazer-se a qualquer momento de sua posição acionária;
- (xi) Nas procurações que formalizaram os mandatos outorgados a N.S.R.T., o Fundo outorgou poderes a outras 10 pessoas e a Petro Rio a outras seis pessoas, mas nem o Fundo nem a Petro Rio chegaram a ser representados pelo mesmo procurador na AGE de 22.07.2016. A mera outorga de mandato, de modo esporádico para representação em assembleia geral de acionista de companhia aberta com capital disperso no mercado está longe de ser uma atividade, no sentido da “atuação” conjunta a que a SEP se refere no TA, sendo a precariedade dessa atuação reforçada pelo fato de a pessoa apontada como suposto elo de ligação entre os Acusados não ter exercido quaisquer poderes oriundos daqueles mandatos;
- (xii) Se tais circunstâncias pudessem caracterizar atuação conjunta, a CVM deveria devassar todas as informações e documentos pertinentes às assembleias gerais de companhias abertas para verificar de que modo foram outorgados mandatos para representação de acionistas e quais foram os respectivos mandatários, o que seria uma tarefa hercúlea e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inócua para se tentar sancionar qualquer participante do mercado com base em hipotético descumprimento do art. 12 da ICVM nº 358/2002;

- (xiii) O fato de Société Mondiale e Petro Rio terem votado no mesmo sentido na AGE da Oi de 22.07.2016 é irrelevante porquanto as deliberações nela tomadas foram aprovadas por acionistas que representavam 99,05% dos votos válidos. Se a lógica da SEP fosse seguida à risca, quase todos os acionistas da Oi à época estariam atuando sob o mesmo interesse por terem votado no mesmo sentido, violando o art. 12 da ICVM nº 358/2002;
- (xiv) A SEP não expôs quais seriam os contornos do “interesse comum” sob o qual os Acusados atuavam e a finalidade de agirem racionalmente em conjunto, nem o objetivo da violação do art. 12 da ICVM nº 358/2002, sendo insuficiente para se presumir ou apontar qual seria esse interesse comum a) o fato de terem comprado ou vendido ações da Oi em bolsa ou participado e votado no mesmo sentido em assembleia; ou b) o fato de existirem sujeitos, com ampla participação no mercado de valores mobiliários, a orbitar tais entidades;
- (xv) A SEP acusa o Fundo e a Petro Rio de atuarem sob interesse de N.S.R.T. e não divulgarem tal informação ao mercado, mas não consegue concluir qual seria o objetivo ou a vantagem perseguida pelos Acusados a partir da suposta atuação alinhada, não tendo sido demonstrado que tivessem um interesse em comum e, ao mesmo tempo, não quisessem que o mercado tomasse conhecimento desse fato⁵⁸, o que acaba por atribuir-lhes o ônus de produzir prova negativa (até mesmo diabólica) de que não estavam atuando num mesmo interesse (sequer demonstrado qual seria), sendo a acusação, portanto, absolutamente genérica e carente de fundamentação jurídica, não podendo o Fundo ser responsabilizado por não ter divulgado um interesse comum “em abstrato” com outro acionista da Oi;
- (xvi) A SEP, ao formular a acusação, se valeu de meros indícios (esparços e altamente questionáveis) que não representaram elementos aptos a formar prova indiciária, pois não conseguiu correlacioná-los a fim de construir verdadeira prova indiciária, e sobre os quais foram apontados os já referidos contraíndícios e, ainda, os seguintes: a) na mensagem eletrônica de 07.07.2016, o Fundo e a Petro Rio sequer são mencionados, tratando-se de mensagem privada, cujo conteúdo e a constatação de que membros da então diretoria da Oi a leram em cópia demonstrariam que cuidava de questão relacionada ao interesse social (e não de um ou mais acionistas); b) na AGO de 28.04.2017, a Petro Rio sequer era acionista da Oi; c) o próprio TA demonstra que N.S.R.T. era titular de menos de ¼ do capital social de A.S.P. e O.H.C.; d) a Acusação sequer indica como o fato de N.S.R.T. conhecer ou ter trabalhado com pessoas que ocupavam cargos administrativos na Petro Rio em 2016 teria qualquer relação com o investimento em ações da Oi (i.e., a dinâmica dessa suposta interlocução);
- (xvii) Ao contrário do que ocorre na quase totalidade dos precedentes administrativos sobre o tema, nos quais as condenações se restringiram à não comunicação das operações,

⁵⁸ A defesa do Fundo aponta que no único trecho do TA no qual a SEP chegou a cogitar um objetivo para o suposto interesse comum, foi mencionada a hipótese de possível tentativa de burlar a restrição prevista no art. 72 do estatuto social da Oi, que limitava o direito de voto do acionista a 15% das ações com direito a voto, mas a própria Acusação reconheceu, nesse particular, que a participação conjunta do Fundo e da Petro Rio não ultrapassou o referido percentual máximo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sem ultrapassar a delicada fronteira da atuação sob “interesse comum”, o Fundo cumpriu com as formalidades exigidas pelo art. 12 da ICVM nº 358/2002, não sendo sequer cabível o argumento de que a violação formal ensejaria aplicação de penalidade;

- (xviii) *Ad argumentandum*, caso o Colegiado entenda que houve violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, a SEP pretendeu responsabilizar quem não tinha obrigação de cumprir a norma em questão, uma vez que o Fundo, sendo uma comunhão de recursos, sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros, não tem personalidade jurídica, dependendo de seu administrador, tanto no momento de sua constituição, como para a prática dos atos posteriores, na forma do art. 80 da ICVM nº 555/2014, tendo a própria Acusação reconhecido, ao atribuir responsabilidade à Bridge, que esta seria a responsável por ter comunicado a Oi a respeito da atuação do Fundo sob o mesmo interesse da Petro Rio, nos termos do art. 19 da ICVM nº 558/2015; e
- (xix) A aplicação de penalidade ao Fundo e à Bridge atentaria contra o princípio da pessoalidade da sanção e significaria, em última análise, sancionar os cotistas do Fundo, que sequer eram os responsáveis por observar a referida disposição regulamentar.

38. Ao final, o Fundo manifestou confiança em que o Colegiado cancele o TA, no que lhe diz respeito, por vício insanável no procedimento de acusação, ou, caso assim não entenda, o absolva.

39. A Bridge, a seu turno, apresentou os seguintes argumentos de defesa⁵⁹:

- (i) O ofício expedido pela SEP, para fins de obtenção de manifestação prévia, foi dirigido unicamente ao diretor executivo da Bridge, e não à própria Bridge, a qual nunca se manifestou sobre os questionamentos contidos naquela comunicação, tendo tomado conhecimento de tais questionamentos apenas no presente PAS, de modo que não teria sido atendido o requisito estabelecido no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008;
- (ii) A Bridge nunca adquiriu participação societária na Oi e, portanto, nos informes publicados pela Oi, em 15.06.2016 e 27.07.2016, nos quais figurou como detentora de participação relevante, tal participação refere-se apenas àquela detida pelo Fundo;
- (iii) Por sua vez, quanto à participação mantida na Oi pela Petro Rio, a Bridge, na qualidade de prestadora de serviço ao Fundo, não tem qualquer ingerência na formação da carteira de investimentos da referida sociedade, da qual nunca foi mandatária, sendo tal estratégia de competência exclusiva de seus membros diretivos e do CA, o que foi corroborado pela Petro Rio, ao responder à solicitação de informações da CVM;
- (iv) O Fundo era administrado e gerido pela Bridge, que sempre atuou no melhor interesse dos cotistas e sempre que o Société Mondiale atingiu participação relevante na Oi, a Bridge informou a Oi e o mercado, para os fins do art. 12 da ICVM nº 358/2002;
- (v) Qualquer aquisição de ativos pelo Fundo se dava por orientação, ordem ou validação do comitê de investimento, cuja instituição era prevista pelo regulamento do Fundo desde a sua constituição, sendo o referido órgão responsável pelas diretrizes de investimento do Fundo e cabendo à Bridge apenas a verificação do cumprimento das

⁵⁹ Doc. 0638410.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

políticas de investimento do fundo e das normas legais e regulatórias;

- (vi) Não havia número mínimo para a composição do comitê de investimento, o qual sempre contou com um único membro pessoa natural, desde a sua constituição, a saber: a) J.C.C.C., no período de agosto de 2014 a maio de 2016; b) N.S.R.T., no período de maio de 2016 a agosto de 2017; e c) L.J.S., de agosto de 2017 a setembro de 2018;
- (vii) O investimento em ações da Oi no período investigado pela CVM (julho de 2016 a outubro de 2016⁶⁰) ocorreu quando o referido comitê era composto por N.S.R.T., tendo a Bridge se limitado a receber as orientações do comitê e implementá-las, na medida em que atendiam à política de investimentos do Fundo, sem ter discutido o assunto com outros investidores, administradores ou empregados de qualquer outro investidor da Oi, em especial a Petro Rio. Corroborar esse fato a existência de reunião do comitê de investimentos antes da aquisição ou alienação de qualquer ativo pelo Fundo, como ocorreu na reunião de 20.05.2016, quando foi deliberada a aquisição de participação relevante na Oi e de cuja respectiva ata extraía-se que a estratégia determinada pelo comitê de investimento visava influir administrativamente na administração da Oi, com a finalidade de evitar a recuperação judicial para maximizar suas receitas⁶¹, razão pela qual a Bridge, na qualidade de administradora e gestora do Fundo, promoveu a aquisição isolada de ações preferenciais e ordinárias da Oi, a fim de proceder com a convocação de assembleia geral, para alteração da estrutura administrativa da Oi;
- (viii) A Bridge informou o mercado e a Oi acerca de todos os fatos que teve conhecimento perante o comitê de investimento do Fundo, no estrito cumprimento das normas regulatórias e em atenção ao seu dever de diligência, mas em momento algum foi noticiado ou suscitado pelo comitê de investimentos que a aquisição ou alienação de participação relevante se daria por acionistas com interesse comum, ou bloco de acionistas, não cabendo imputar-lhe responsabilidade por omissão ou por incompletude das informações divulgadas quando da aquisição de participação relevante na Oi;
- (ix) Ainda que, por hipótese, o comitê de investimentos do Fundo ou seu representante tenham agido em conluio com outro investidor da Oi, a Bridge não tinha como ter ciência de tais fatos, pois nunca havia sido mandatária de qualquer acionista da Oi, além do Fundo, não se mostrando razoável a exigibilidade de conduta diversa da praticada pela Acusada, que repassou a todo o mercado as informações que detinha sobre a atuação do Fundo; e
- (x) Caso não se acolham as alegações da defesa, estar-se-ia obrigando, por vias transversas, que a Bridge produzisse prova negativa (i.e., prova do que não fez), cabendo à SEP comprovar os fatos alegados. Entendimento diverso, sem que houvesse qualquer prova de que foi informada que a aquisição ou alienação de participação relevante se daria por acionistas com interesse comum deturparia os preceitos mais basilares do PAS.

40. Em conclusão, a Acusada requereu o arquivamento do PAS, por inobservância ao art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 ou sua absolvição quanto às alegadas irregularidades.

⁶⁰ A Acusada refere-se ao período mencionado no Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº70/2018, de 27.04.2018.

⁶¹ Doc. 0638410, págs. 47-49.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

41. Por ocasião das respectivas defesas, os Acusados manifestaram a intenção de celebrar termo de compromisso (“TC”) com a CVM.

VI. DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

42. Os Acusados apresentaram, tempestivamente⁶², propostas iniciais de celebração de TC⁶³, não tendo sido identificado óbice jurídico pela PFE⁶⁴.

43. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) entendeu que seria possível discutir a viabilidade da celebração de acordo, mas sugeriu o aprimoramento das obrigações pecuniárias inicialmente propostas⁶⁵. Os Acusados fizeram novas propostas⁶⁶, mas o CTC as considerou muito aquém do que seria conveniente e oportuno para desestimular as condutas apontadas no TA, em atenção à finalidade preventiva do TC, tendo, ao final, recomendado ao Colegiado a rejeição das propostas apresentadas⁶⁷.

44. O Colegiado, por maioria, deliberou rejeitar tais propostas de TC apresentadas, acompanhando as conclusões do parecer do Comitê, entendendo que o caso não era vocacionado para o encerramento por meio de TC, por suas especificidades⁶⁸, e decidiu pela rejeição da proposta.

45. Após o processo ter sido pautado para julgamento, a Petro Rio apresentou, em 05.12.2022, nova proposta de TC⁶⁹, recebida e encaminhada para a PFE na forma do art. 84, *caput*, e §1º da RCVm nº 45/2021⁷⁰, a qual, após manifestação da PFE⁷¹, foi submetida ao Colegiado da CVM, que,

⁶² Conforme previsto da Deliberação CVM nº 390, de 08.05.2001, então vigente.

⁶³ A Bridge propôs pagar o valor de R\$ 50.000,00. O Societé Mondiale propôs pagar o valor de R\$ 200.000,00 no prazo de 30 dias a contar da data de celebração do TC. A Petro Rio indicou interesse em celebrar TC que compreendesse o presente PAS, bem como eventual(is) outro(s) processo(s) que pudesse(m) estar em andamento no âmbito da Autarquia e propôs pagar o valor de R\$ 220.000,00 (Docs. 0659386, 0659401 e 0660296).

⁶⁴ v. PARECER 00008/2019/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU, de 30.01.2019, e respectivos despachos (Doc. SEI 0678407).

⁶⁵ O CTC sugeriu (i) que a Petro Rio pagasse o valor de R\$ 2.000.000,00, sem abranger eventual(is) outro(s) processo(s) que possa(m) estar em andamento no âmbito da CVM; (ii) que o Societé Mondiale pagasse o valor de R\$ 2.000.000,00; e (iii) que a Bridge pagasse o valor de R\$ 3.000.000,00.

⁶⁶ Docs. 0765068 e 0765074.

⁶⁷ Doc. 0803639.

⁶⁸ Conforme decisão proferida na Reunião de Colegiado de 06.08.2019 (Doc. 0834249).

⁶⁹ A nova proposta de TC previu pagamento de contrapartida financeira no montante de R\$ 700.000,00 (doc. 1661095).

⁷⁰ Art. 84. Em casos excepcionais, nos quais se entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso apresentada fora do prazo a que se refere o art. 82, tais como os de oferta de indenização integral aos lesados pela conduta objeto do processo e de modificação da situação de fato existente quando do término do referido prazo, a análise e negociação da proposta pode ser realizada pelo Diretor Relator. § 1º Ouvida a PFE quanto à legalidade da proposta, o Relator deve submeter a matéria à apreciação do Colegiado com proposta de aceitação ou rejeição da proposta.

⁷¹ Em sua manifestação, a PFE, dentre outros aspectos jurídicos analisados, explicitou que “já tendo a CVM se manifestado contrariamente não apenas ao quantum indenizatório, como à própria pretensão da PetroRio de celebração de cordo administrativo para o encerramento do processo, e não havendo qualquer fato superveniente relevante e apto



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

por unanimidade, acompanhando o voto da relatora, deliberou pela sua rejeição⁷².

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO, INCIDENTES PROCESSUAIS E PAUTA PARA JULGAMENTO

46. Na reunião do Colegiado de 06.08.2019, fui sorteada relatora deste PAS⁷³.

47. Em 19.07.2022, proferi decisão indeferindo os pedidos de provas formulados pelas defesas dos acusados Petro Rio e Soci  t   Mondiale, tendo em vista os termos gen  ricos em que formulados, em linha com precedentes do Colegiado e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”)⁷⁴.

48. Em 21.11.2022, foi publicada pauta de julgamento no di  rio eletr  nico da CVM⁷⁵, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolu     CVM n   45/2021.

49. Em 28.11.2022, a Petro Rio apresentou peti     em que requereu: (i) a concess     de vista do PAS CVM n   19957.009206/2018-61, em que figuram como acusados N.S.R.T., B.C.M.M. e N.Q.S.T., por vislumbrar poss  vel conex     entre os processos; (ii) abertura de prazo para que, querendo, se manifestasse sobre os fatos apurados no referido processo que pudessem ter qualquer repercuss     quanto   s supostas responsabilidades que lhe foram imputadas neste PAS; e (iii) que o julgamento pautado para 16.12.2022 fosse postergado para data posterior    sua manifesta    ⁷⁶.

50. Como facultado pelo art. 39,     , da RCVM n   45/2021⁷⁷, o requerimento, em benef  cio da celeridade processual (isso   , ao inv  s de ser despacho monocraticamente pela relatora e, depois, em eventual recurso, apreciado pelo Colegiado), foi por mim submetido diretamente    delibera     do

a alterar a decis     administrativa regularmente proferida” e concluiu ser “descabida a aprecia     de nova proposta pelo Colegiado” (doc. 1667485).

⁷² Conforme decis     proferida na Reuni     de Colegiado de 13.12.2022 (Doc. 1667211).

⁷³ Docs. 0814020 e 0834249.

⁷⁴ Segundo a decis    : “(...) os Acusados n  o apresentaram qualquer fundamento que justificasse deslocar a produ     de prova documental para um momento posterior (...) tendo havido mero pedido gen  rico pela produ     de prova documental suplementar (...) 6. Do mesmo modo, os Acusados n  o esclareceram quais testemunhas pretendiam fossem ouvidas, nem qual seria a utilidade da prova oral para o deslinde do presente processo sancionador. Tampouco esclareceram em que consistiria o objeto de prova pericial nem sua necessidade para o deslinde (...)” (Doc. 1560344).

⁷⁵ Doc. 1652363.

⁷⁶ A Petro Rio argumentou que o PAS CVM n   19957.009206/2018-61, tamb  m de minha relatoria, foi instaurado para apurar eventual responsabilidade por infra     (i) aos arts. 10 e 12 da ICVM n   358/2002; (ii) ao art. 116, p.  ., da LSA; (iii) ao art. 1  , III, e p.  ., I, da ICVM n   491/2011; (iv) ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2, e item 12.5, do Anexo 24, da ICVM n   480/2009; e (v) ao art. 154 da LSA, de modo que, a seu ver, tudo indicaria – especialmente a designa     da mesma data e hora para o julgamento de ambos os processos – haver uma conex     entre os fatos objeto de apura     no presente PAS e os que est  o sendo apurados no outro processo (doc. 1656943).

⁷⁷ Art. 39. Salvo disposi     em contr  rio, os incidentes processuais devem ser decididos pelo Relator e n  o suspendem a flu  ncia de prazo nem impedem a pr  tica de atos processuais ou de procedimentos em curso ou subsequentes. (...)    2   Em benef  cio da celeridade processual, o Relator pode optar por submeter o incidente processual diretamente ao Colegiado, em reuni     administrativa ou sess     de julgamento. (grifos aditados)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Colegiado, o qual decidiu indeferir os pedidos formulados pela Petro Rio, acompanhando meu voto⁷⁸.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.12.15 17:35:05 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

⁷⁸ Ao analisar os pedidos formulados pela Petro Rio, destaquei que (i) inexistia qualquer fato novo nestes autos que ensejasse um retrocesso da marcha processual, tendo a fase instrutória deste PAS se encerrado em 19.07.2022, quando indeferi pedidos de prova genéricos apresentados pelas defesas, estando o caso apto para julgamento; (ii) a defesa já poderia ter solicitado vistas diretamente nos autos do outro processo, a fim de inteirar-se de seu objeto, sendo que nos autos havia evidências de que a informação acerca da existência do PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 e de que dois de seus acusados haviam cogitado possível relação entre questões tratadas aqui e naquele outro processo estava disponível à Petro Rio há pelo menos mais de dois anos; (iii) o pedido buscava, na prática, uma complementação à defesa ou a retomada, em alguma medida, da instrução deste PAS, já pautado para julgamento; (iv) nessa fase processual já não seria mais possível atender ao requerimento da Petro Rio, uma vez que, ao opinar acerca de incidente processual suscitado no PAS CVM nº 19957.009206/2018-61, a PFE concluiu que o processo em questão se encontrava sob sigilo integral, a partir de 13.07.2022; (v) de todo modo, em nada resta cerceado o direito de defesa da Petro Rio pelo fato de não ter acesso aos autos do outro PAS, porque, cada um dos processos citados apresenta seu próprio conjunto fático-probatório, decorrente cada qual de acusações autônomas, formuladas por diferentes áreas técnicas da CVM, a partir de apurações realizadas em fase investigativa, e em relação às quais os respectivos acusados puderam se defender amplamente, nos autos correspondentes, no momento processual oportuno, e, ainda que estivessem pautados para uma mesma sessão de julgamento, cada processo deverá ser julgado, pelo Colegiado, exclusivamente à luz de seus respectivos conjuntos fático-probatórios; e (vi) os referidos processos não foram distribuídos à minha relatoria por conexão, e sim por sorteios, mas que, mesmo que se acentuasse eventual conexão entre os PAS, essa levaria, segundo as regras processuais aplicáveis, à sua distribuição a um mesmo relator e, em princípio, ao julgamento de ambos, pelo Colegiado, numa mesma sessão de modo a se evitar, dentro do possível, decisões contraditórias, sem prejuízo de decisão pelo julgamento em separado. Com base nesses fundamentos, considerei que a providência requerida pela Petro Rio, além de protelatória, seria igualmente desnecessária, não havendo razões para adiar o julgamento deste processo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/4059

(Processo Eletrônico CVM nº 19957.005866/2018-73)

Reg. Col. 1481/19

Acusados: Petro Rio S.A.
Société Mondiale des Energies FIA
Bridge Administradora de Recursos Ltda. (atualmente denominada
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.)

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por infração ao art. 12 da Instrução
CVM nº 358/2002, pela não divulgação de aumento de participação por
acionistas representando um mesmo interesse.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP para apurar a responsabilidade (i) da Petro Rio e do Société Mondiale, fundo de investimento em ações, por infração ao disposto no art. 12² da ICVM nº 358/2002, por alegada omissão em divulgar que atuavam, na qualidade de acionistas da Oi, representando um mesmo interesse; e (ii) da Bridge, administradora do Société Mondiale, por infração ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 e ao art. 19³ da ICVM nº 558/2015, vigentes à época dos

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: (...).§ 1º Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (...), 10% (...), 15% (...), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta. (...) § 4º A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação referida no § 1º. § 5º Nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do art. 3º, § 4º, de aviso contendo as informações previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo. (...).

³ Art. 19. O administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa jurídica, deve garantir, por meio de controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional. Parágrafo único. Os controles internos devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

fatos⁴, por alegada omissão em divulgar que o Fundo atuava sob o mesmo interesse que a Petro Rio.

2. A apuração da SEP⁵ teve origem a partir de notícias veiculadas à época pela mídia e, notadamente, de informações reveladas em consulta apresentada à CVM pela então maior acionista individual da Companhia, em vista da atuação do Fundo, que se tornara também um acionista relevante da Oi e iniciara uma disputa objetivando influenciar a administração da Companhia.

3. Ao final das investigações, a Acusação concluiu que o Société Mondiale e a Petro Rio, diante de suas relações mútuas e de suas conexões com N.S.R.T., representavam um mesmo interesse quando da aquisição de participações relevantes na Oi e, então, teriam violado o art. 12 da ICVM nº 358/2002, ao omitirem essa informação que deveria ter sido divulgada ao mercado.

4. Passo ao exame do caso, iniciando pelas questões preliminares suscitadas nas defesas.

II. PRELIMINARES

5. Em sede preliminar, Société Mondiale sustentou que houve cerceamento de defesa, não tendo havido manifestação prévia do Fundo, uma vez que o ofício expedido pela SEP, para os fins do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, então vigente, foi dirigido ao diretor executivo da Bridge, que o respondeu em nome próprio, aduzindo questões que lhe aprouveram, em atenção ao seu interesse particular, conforme se depreenderia de trechos da manifestação apresentada, na qual o subscritor: a) informa estar exercendo o seu direito de defesa; b) alega que o mandatário do fundo é a administradora e não a pessoa física do seu diretor; e c) requer que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no processo.

6. A defesa do Fundo argumentou, também, que mesmo que o diretor executivo da Bridge tivesse se equivocado ao responder ao ofício em nome próprio, cabia à SEP ter renovado a intimação para a prestação dos esclarecimentos prévios, intimando novamente os representantes legais do Fundo, para assegurar a adequada proteção dos cotistas, que fundamenta a regulamentação da CVM.

7. Ainda no tocante às formalidades previstas no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, Société Mondiale aduziu que não lhe foi franqueado acesso integral aos autos do processo, de modo que os esclarecimentos foram prestados sem a prévia análise dos documentos que fundamentaram a acusação formulada, agravando a obstrução à plena defesa do acusado.

⁴ A ICVM nº 358/2002 foi revogada pela Resolução CVM (“RCVM”) 44, de 23.08.2021, ao passo que a ICVM nº 558/2015 foi revogada pela RCVM nº 21, de 25.02.2021, observando-se que as matérias tratadas nas normas revogadas receberam o mesmo tratamento nas novas resoluções editadas.

⁵ As apurações se deram no âmbito do Processo CVM nº 19957.005543/2016-18, que foi instaurado pela SEP com o objetivo de analisar as operações realizadas com ações da Oi, envolvendo, direta ou indiretamente, os acionistas Société Mondiale e Petro Rio, bem como N.S.R.T. O Termo de Acusação foi instruído com cópias do referido processo de origem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. A Bridge, de modo semelhante, alegou que o mesmo ofício expedido pela SEP, para fins de obtenção de manifestação prévia, foi dirigido unicamente ao seu diretor executivo, e não à própria Bridge, que, por isso, não teria se manifestado sobre os questionamentos contidos naquela comunicação, tendo deles tomado conhecimento apenas neste PAS, de modo que não teria sido atendido o requisito estabelecido no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

9. Não procedem, a meu ver, os argumentos apresentados pelos acusados.

10. O Ofício nº 70/2018/CVM/SEP/GEA-4, de 27.04.2018, a que se referem as defesas do Fundo e da Bridge, foi endereçado ao diretor executivo da Bridge, em razão de ser essa sociedade a administradora fiduciária e gestora do Société Mondiale. Nesse sentido, constou do ofício em questão a solicitação de que fosse encaminhada à CVM, “*para os fins previstos na Deliberação CVM nº 538/08, a manifestação do Société Mondiale acerca dos fatos mencionados no presente ofício (...)*”⁶.

11. Estava claro, portanto, que a SEP não investigava a atuação pessoal do diretor executivo da Bridge, a quem o ofício foi encaminhado por se tratar de representante legal da referida sociedade⁷.

12. O diretor executivo, por sua vez, em que pese ter formulado alegações no sentido de se resguardar de eventual responsabilização pessoal, apresentou também todos os argumentos que entendeu pertinentes, quanto à atuação, em si, da Bridge e do Fundo, nos episódios⁸⁻⁹.

13. Ademais, o Colegiado da CVM já consolidou o entendimento que o referido art. 11 almeja a eficiência administrativa da atividade acusatória da Autarquia, visando à boa instrução do processo, sendo que mesmo sua eventual inobservância (o que sequer foi o caso aqui) não enseja nulidade. Com

⁶ Doc. 0537546, pp. 522-523.

⁷ Doc. 0537539, pp. 146-167.

⁸ ICVM nº 555/2014: “Art. 80. **O administrador**, observadas as limitações legais e as previstas nesta Instrução, tem poderes para praticar todos os atos necessários ao funcionamento do fundo de investimento, **sendo responsável** pela constituição do fundo e **pela prestação de informações à CVM** na forma desta Instrução e **quando solicitado**” (grifei).

⁹ Na resposta ao ofício, foi afirmado que (i) a Bridge sempre cumpriu devidamente seus deveres fiduciários junto ao Fundo e sempre zelou pela devida participação deste nas empresas investidas, tendo enviado à Oi, em 27.07.2016, um Comunicado de Participação Relevante, em nome do Fundo, dando conta da sua participação e das suas pretensões societárias na Oi; (ii) a Bridge não teria o que fazer, no que diz respeito à Petro Rio, até porque nunca foi sua mandatária; (iii) como já havia informado à CVM, a participação acionária declarada nos comunicados ao mercado divulgados pela Oi, em 15.06.2016 e 27.07.2016, referiam-se à participação detida tão somente pelo Fundo, administrado fiduciariamente e gerido pela Bridge, a qual, por sua vez, não detinha nenhuma participação direta na Oi; (iv) a Petro Rio havia informado à CVM, em novembro de 2016 (portanto, um mês após o período em análise neste PAS), que, até a data da resposta, nunca houve qualquer articulação ou acordo entre aquela empresa e qualquer outro acionista da Oi, buscando viabilizar qualquer influência nas deliberações assembleares da Oi; (v) não teria ocorrido descumprimento ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, considerando que a) a Bridge não representa a Petro Rio; b) a Petro Rio e o Fundo, até onde era do conhecimento da Bridge, não articularam qualquer ajuste para defesa de interesses comuns ou para influenciar decisões da Oi; e c) a Bridge encaminhou o Comunicado de Participação Relevante, em nome do Fundo, dando conta da sua participação e pretensões societárias na Oi (Doc. 0537546, pp. 585-592).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

efeito, no âmbito de PAS na CVM, a norma em comento não confere um direito subjetivo ao investigado, nem deve ser confundido com defesa prévia¹⁰.

14. Quanto ao Fundo ter tido acesso apenas parcial aos autos na fase investigativa, não há nisso, por si só, qualquer irregularidade, uma vez que, naquele momento, ainda não se estava diante de um PAS, nem sequer havia sido formulada qualquer acusação, de modo que cabia à CVM resguardar as informações e documentos sigilosos, inclusive no que fosse necessário à elucidação dos fatos¹¹.

15. Ademais, com a instauração deste PAS e a intimação para apresentação de defesa, os acusados tiveram oportunidade para exercê-la em toda sua plenitude.

16. Sendo assim, voto pela rejeição das preliminares.

III. MÉRITO

a) *Resumo da acusação*

17. Segundo a SEP, Petro Rio e Société Mondiale eram ligados ao investidor N.S.R.T., o que restou evidenciado por uma série de fatores, identificados ao longo da fase investigativa, a saber:

- (i) A mídia veiculava notícias acerca da ofensiva de N.S.R.T sobre a administração da Oi, por meio do Société Mondiale e de outros veículos de investimento;
- (ii) Por informação da representante legal no Brasil dos cotistas do Fundo (A.S.P. e O.H.C.) N.S.R.T. era o segundo maior investidor indireto, além de ser o único membro do comitê de investimentos, que determinava suas diretrizes de investimento e desinvestimento;
- (iii) Société Mondiale elegeu como integrantes do CA da Oi o próprio N.S.R.T. e N.Q.S.T., além de profissionais integrantes da administração da Petro Rio, que, segundo a Acusação, também era ligada a N.S.R.T.;
- (iv) N.S.R.T. solicitou pessoalmente apoio da B.B.V. para eleger membros do CA da Oi e, imediatamente após a negativa da B.B.V., o Société Mondiale apresentou formalmente ao CA da Oi pedido de convocação de AGE para substituição de membros do órgão, em linha com o teor de correspondência enviada anteriormente por N.S.R.T.;
- (v) N.S.R.T. atingiu, no início de 2014, participação minoritária no capital social da Petro Rio, por meio da J.P.P., passando a rivalizar com uma acionista relevante da Petro Rio;
- (vi) Na época, a J.P.P. tinha como exercer livremente sua vontade na Petro Rio, pois era o único

¹⁰ V., por exemplo, PAS CVM nº RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.04.2019; PAS CVM nº RJ2012/10069, j. em 31.05.2015, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM nº RJ2006/8572, j. em 16.03.2010, Dir. Rel. Otavio Yazbek; PAS CVM nº RJ2006/4665, j. em 09.01.2007, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa.

¹¹ Nesse sentido, dispõe a Lei nº 6.385/1976: “Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá: (...) V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado; (...) § 2º O processo, nos casos do inciso V deste artigo, **poderá ser precedido de etapa investigativa, em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos** ou exigido pelo interesse público, e observará o procedimento fixado pela Comissão.” (grifos aditados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acionista relevante, notadamente após a redução da participação da referida acionista relevante, e que o quórum das assembleias não costumava passar de 35%;

- (vii) Dentre os seis membros do CA da Petro Rio, cinco estavam ligados à gestão de outras sociedades sob controle de N.S.R.T.;
- (viii) N.Q.S.T., familiar de N.S.R.T., era diretor de projetos (não estatutário) na Petro Rio;
- (ix) Cerca de dois meses antes de Petro Rio e Fundo começarem a aumentar suas participações na Oi, o demonstrativo de composição da carteira do Fundo passou a registrar as ações da Petro Rio como empresa não ligada, ao contrário do que vinha ocorrendo até o mês anterior;
- (x) Ações emitidas pela Petro Rio correspondiam a 89,09% do PL do Fundo em abril/2016;
- (xi) Em 31.05.2016, o FRe da Petro Rio informava que A.S.P. e O.H.C. detinham, respectivamente, 26,95% e 22,95% do capital social da Petro Rio, ou seja, os dois únicos cotistas do Fundo detinham, naquele momento, 49,9% do capital social da Petro Rio, sendo que a Bridge detinha, em nome do Fundo, outros 12,89% do capital social, mas com a saída desse, as duas cotistas do Fundo passaram a deter 58,5% do capital da Petro Rio, exercendo diretamente o controle da Petro Rio;
- (xii) A Petro Rio outorgou poderes a N.S.R.T. e a N.Q.S.T. para representá-la na AGE de 22.07.2016, ao passo que a Bridge, como administradora do Fundo, outorgou poderes a N.S.R.T. para representá-la na mesma assembleia e o Fundo também lhe outorgou poderes para representá-lo na AGO de 28.04.2017; e
- (xiii) Entre 01.06.2016 e 08.08.2016, foram realizados diversos negócios envolvendo as ações emitidas pela Oi, tanto pelo Société Mondiale quanto pela Petro Rio, que passaram a adquirir participação na Oi em datas próximas.

18. Para a SEP, tais fatores, conjuntamente considerados, constituíram indícios múltiplos e convergentes de que N.S.R.T. participava das decisões tomadas pelo Fundo, em relação à Oi, desde a indicação de membros para compor o CA da Oi, a realização de pedido de convocação de AGE em nome do Fundo e a representação nas assembleias. Também ficou caracterizada, na visão da SEP, a influência de N.S.R.T. na Petro Rio e sua relação direta com a administração da Petro Rio.

19. Assim, a despeito da inexistência de acordo formal de acionistas entre o Fundo e a Petro Rio arquivado na sede da Oi, restou clara, para a SEP, com base em tais indícios, a atuação conjunta e a ligação entre os dois investidores, enquanto acionistas da Oi, representando um mesmo interesse.

20. Partindo dessa premissa, destacou a Acusação que, em junho de 2016, a participação conjunta dos acionistas Société Mondiale e Petro Rio ultrapassou o limite de 5% do capital social da Oi. No entanto, o Société Mondiale divulgou ao mercado apenas a sua posição na Oi, prestando uma informação incompleta, já que deveria apresentar sua participação em conjunto com a Petro Rio.

21. Adicionalmente, a SEP aduziu que, embora, em julho de 2016, a participação conjunta dos acionistas Société Mondiale e Petro Rio tenha ultrapassado o limite de 10%, esta informação não foi



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

igualmente divulgada ao mercado. A situação se manteve nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016. Finalmente, em novembro de 2016, cabia aos acionistas ter divulgado a redução de sua participação conjunta, que passou a ser inferior a 10%.

22. A Acusação pontuou, ainda, que, em dezembro de 2017, a Petro Rio voltou a deter ações de emissão da Oi, de modo que, nesse mês, deveria ter sido divulgada, mais uma vez, a participação conjunta dos dois acionistas, e não apenas a participação do Fundo.

23. Na visão da SEP, os referidos acionistas, por não terem divulgado que agiam em conjunto ou sob um mesmo interesse, apresentaram informação incompleta ao mercado, por ocasião das negociações relevantes supramencionadas, descumprindo expressamente o disposto no art. 12 da ICVM nº 358/2002, com redação vigente à época dos fatos.

24. Para a SEP, além disso, diante da omissão do Fundo, cabia à Bridge, como administradora e gestora, ter prestado as informações exigidas pelo referido dispositivo, nos termos do art. 19 da ICVM nº 558/2015 e do art. 79, §3º¹² da ICVM nº 555/2014, considerando, inclusive, que o próprio Regulamento do Fundo deixava claro, em seu art. 45, que *“as decisões do Comitê de Investimentos não eximem o Administrador, ou os demais prestadores de serviços ao Fundo, das suas responsabilidades e funções perante o Fundo, a CVM e terceiros, de acordo com as suas respectivas competências, conforme disposto na regulamentação em vigor”*. Desse modo, a SEP também acusou a Bridge por violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 e ao art. 19 da ICVM nº 558/2015.

25. Passo a analisar se os indícios reunidos pela SEP comprovam a prática das infrações imputadas aos Acusados, sopesando, ainda, os contraindícios trazidos pelas defesas.

b) Influência de N.S.R.T. nas decisões do Fundo e da Petro Rio de investimento em ações da Oi

26. O primeiro aspecto relevante para o exame deste caso concerne à demonstração da influência de N.S.R.T. nas decisões de investimento do Société Mondiale e da Petro Rio na época em que ambos adquiriram participações relevantes no capital social da Oi.

27. Entendo que essa influência restou devidamente comprovada nos autos pela Acusação.

28. N.S.R.T. era o único membro do comitê de investimentos do Société Mondiale, no período de maio de 2016 a agosto de 2017¹³, e, assim, foi responsável por definir a estratégia que levou o Fundo

¹² Art. 79 (...) § 3º *Independente da responsabilidade solidária a que se refere o § 2º, o administrador responde por prejuízos decorrentes de atos e omissões próprios a que der causa, sempre que agir de forma contrária à lei, ao regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM.*

¹³ Doc. 0638410, pp. 40-45.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

à aquisição de participação relevante na Oi, conforme previa o Regulamento do Fundo¹⁴.

29. Corroborando essa constatação, a Bridge, em sua defesa, argumentou que qualquer aquisição de ativos pelo Fundo se dava por orientação, ordem ou validação do comitê de investimento, cuja instituição era prevista pelo Regulamento do Fundo desde a sua constituição, sendo o referido órgão responsável pelas diretrizes de investimento do Fundo. A Bridge pontuou, ainda, que, a propósito, cabia-lhe apenas verificar o cumprimento das políticas de investimento do Fundo e das normas.

30. A Acusação evidenciou, a partir de informações prestadas pela S.S.C.P.¹⁵, com base em ficha cadastral, que N.S.R.T. chegou a deter (direta ou indiretamente) participação minoritária no capital da A.S.P., sendo o segundo maior investidor no Fundo, e o mesmo ocorria em relação à O.H.C., sendo que tais sociedades estrangeiras eram as únicas cotistas do Sociét  Mondial .

31. Assim os ind cios trazidos aos autos apontam consistentemente no sentido de que N.S.R.T. orientava que o Soci t  Mondial  investisse em a  es da Oi, tornando-se, paulatinamente, detentor de participa  o indireta relevante na Oi, proporcionalmente   sua participa  o no Fundo. Al m disso, a partir de certo momento, o Soci t  Mondial  obteve o direito de nomear membros para o CA da Oi (titulares e suplentes), em raz o da participa  o atingida no capital da Companhia.

32. Importa ressaltar que tamb m competia a N.S.R.T., por ser integrante  nico do comit  de investimentos do Fundo, a prerrogativa de definir as orienta  es de voto a serem proferidas, em nome do Fundo, em assembleias gerais de acionistas dos emissores de ativos adquiridos¹⁶.

33. A defesa do Fundo alegou, por m, que as raz es para a realiza  o de investimento em a  es da Oi foram espec ficas e constaram de relat rio elaborado pela equipe de gest o de recursos da

¹⁴ cf. principais trechos do Regulamento do Fundo atinentes   quest o: “CAP TULO VII. COMIT  DE INVESTIMENTOS Artigo 34.   facultado aos Cotistas, determinar a constitui  o de um Comit  de Investimentos, soberano na determina  o dos investimentos e desinvestimentos do Fundo (“Comit  de Investimentos”), ao qual caber : I. determinar as diretrizes de investimento e de desinvestimento do FUNDO, inclusive quanto   aliena  o de ativos que componham a sua carteira de investimentos; II. validar todo e qualquer investimento ou desinvestimento a ser realizado pelo FUNDO, observado o disposto neste Regulamento, e na pol tica de investimento do FUNDO, bem como informar o ADMINISTRADOR acerca da respectiva decis o; III. decidir sobre as quest es relevantes de interesse do FUNDO, inclusive quanto   concentra  o e determinado ativo na carteira de investimentos do FUNDO e/ou diversifica  o dos investimentos do FUNDO; (...) VI. participar dos processos de tomada de decis o de investimento ou desinvestimento pelo FUNDO; (...) Artigo 36. Constituido o Comit  de Investimentos por delibera  o dos Cotistas, nenhum investimento ou desinvestimento ser  realizado pelo FUNDO sem a pr via autoriza  o do mesmo” (Doc. 0537539, pp. 127-145).

¹⁵ Doc. 0537546, pp. 577 e 614.

¹⁶ Conforme dispunha o Regulamento do Fundo: “Artigo 34.   facultado aos Cotistas, determinar a constitui  o de um Comit  de Investimentos, soberano na determina  o dos investimentos e desinvestimentos do Fundo (“Comit  de Investimentos”), ao qual caber : (...) IX. definir as orienta  es de voto a serem proferidas pelos representantes do FUNDO mencionados no inciso anterior, desde que observado o disposto no Cap tulo XI deste Regulamento e atendidas as orienta  es do ADMINISTRADOR” (grifos adotados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Bridge¹⁷ (“Relatório Bridge”), encaminhado à CVM na fase de investigação, o qual indicava um valor justo do ativo superior à cotação e um possível retorno de 417,85% no referido investimento e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma nova administração para a Oi, focada na implementação de uma gestão mais eficaz, para fins de geração de valor ao acionista, de modo que não bastaria que o Fundo adquirisse ações de sua emissão, sendo necessário que pudesse indicar administradores.

34. Nesse contexto, a defesa do Fundo sustentou que não teria havido uma atuação coordenada com a Petro Rio, cujo investimento em ações de emissão da Oi, segundo informações constantes dos autos, não tinha intenção de influenciar a administração da Oi, para auferir ganhos de longo prazo, mas objetivava realizar um investimento transitório do seu caixa, com obtenção de rendimentos superiores aos investimentos de renda fixa.

35. Verifico, todavia, que o Relatório Bridge, apesar de datado de 18.05.2016 – aparentando, à primeira vista, tratar-se de estudo realizado antes da deliberação pelo único membro do comitê de investimentos do Fundo, ocorrida em 20.05.2016, que aprovou a aquisição de participação relevante na Oi –, apresenta, em seu corpo, imagens de capturas de telas contendo consultas ao comportamento das ações ordinárias (OIBR3) e preferenciais (OIBR4) da Oi, realizadas em 16.08.2016, quase três meses depois, indicando, portanto, que o documento foi provavelmente elaborado nessa última data, ou, mais tardar, no dia seguinte, uma vez que tal relatório foi anexado à carta da Bridge, de 17.08.2016¹⁸, em resposta à CVM, ao Ofício nº 289/2016-CVM/SEP/GEA-4, de 10.08.2016¹⁹.

36. Sem precisar avançar nas possíveis razões da inconsistência na suposta data de emissão do Relatório Bridge – a qual enseja a suspeita de que tenha sido propositadamente produzido para aparentar tratar-se de um documento de maio de 2016, a fim de justificar perante a CVM a aquisição de ações da Oi pelo Fundo, quando isso já se encontrava sob investigação –, fato é que se trata de um relatório preparado em agosto de 2016, após N.S.R.T. já ter decidido, como único integrante do comitê de investimentos do Fundo, acerca dos investimentos em ações da Oi de que cuida este PAS, não servindo, portanto, para comprovar que os investimentos realizados em maio daquele ano tivessem seguido o racional econômico apontado no referido estudo e, com isso, afastar os indícios de que tais investimentos visavam, na realidade, atender aos interesses de N.S.R.T. Releva observar, também, que a ata que reflete a decisão do membro único do comitê não contém qualquer referência a nenhum estudo ou material de suporte, e seus termos indicam, inclusive, que a Bridge teria tido conhecimento da intenção de investimento em ações da Oi na própria reunião, tendo inclusive

¹⁷ Doc. 0537539, pp. 59-63.

¹⁸ Doc. 0537539, pp. 57-58.

¹⁹ Doc. 0537539, pp. 176-177.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

solicitado prazo para analisar a recomendação do Comitê (no caso, de seu membro único, N.S.R.T.)²⁰.

37. De todo modo, mesmo que restasse comprovado ter sido aquele o racional econômico a motivar o interesse do Fundo em adquirir tais ações e implementar mudanças na administração da Oi, tal circunstância, de per si, não afasta a ocorrência da infração imputada ao Fundo, que foi a de não ter divulgado que o fazia conjuntamente com a Petro Rio, representando um mesmo interesse.

38. É verdade que a intenção do Fundo em influenciar a estrutura administrativa da Oi foi objeto de comunicados apresentados em 15.06.2016 e 27.07.2016, como destacado pela defesa, mas o que se questiona neste PAS é que o Fundo, ainda assim, não foi totalmente transparente quanto ao objetivo pretendido, ao não informar sua atuação conjunta com a Petro Rio, sob um mesmo interesse.

39. Tampouco serve como contraindício a afirmação de que tal investimento estava enquadrado nos objetivos e na política do Fundo. Não se alega neste PAS que fosse contrário a tais regras²¹.

40. Por sua vez, a defesa da Petro Rio sustentou que o investimento em ações da Oi decorreu de decisão negocial tomada diretamente por sua diretoria, devidamente ratificada em RCA realizada em 08.08.2016, mas sem a interferência dos seus acionistas ou submissão da matéria à assembleia geral, e sim com base em estudos técnicos e mercadológicos²² de sua área financeira, que teria identificado, à época, quatro companhias com grande endividamento e adversidades operacionais, dentre as quais o investimento na Oi se mostrava o mais promissor, tendo em vista que a cotação de suas ações estava no valor mais baixo de sua história e havia uma sinalização no mercado de que a Oi estava em vias de pleitear uma recuperação judicial, o que poderia facilitar a redução de sua dívida e, eventualmente, uma rápida recuperação financeira. Para a defesa, esse seria um importante contraindício não aventado nem considerado pela SEP.

²⁰ Extraem-se os seguintes trechos da referida ata de reunião do Comitê de Investimentos, de 20.05.2022, dois dias após a data em que alegadamente teriam sido emitidos os estudos pela equipe da Bridge, que fundamentaram a decisão pela aquisição de ações de emissão da Oi: “(...) o representante do Comitê determinou ao Gestor o investimento pelo Fundo em ações de emissão da Oi, devendo os investimentos serem realizados visando a (sic) aquisição de posição do Fundo na Companhia que lhe confira direito a convocação de Assembleia de Acionistas (...) Segundo levantado pelo Comitê de Investimentos através de dados públicos (...) a Oi passa atualmente por complicada situação financeira (...) Em contrapartida, conforme pode-se observar nos dados financeiros públicos que a companhia divulga regulamente (...) levam à conclusão de que com uma alteração burca na forma de gestão da Companhia, a situação de crise atual pode ser revertida (...) a situação de crise atual pode ser revertida (...) Considerando a amplitude do assunto trazido à pauta e diante da responsabilidade do Gestor acerca dos investimentos sugeridos o mesmo solicitou a suspensão da presente reunião, que deverá ser retomada após avaliação do Gestor quanto às informações e documentos ora apresentados. Após a conclusão dessa avaliação, o Gestor convocará o Comitê para continuidade da presente reunião e deliberação, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (...) dias (...)” (grifos adotados) (doc. 0638410, págs. 47-49).

²¹ Caso isso tivesse ocorrido, se poderia estar, inclusive, diante de outras infrações administrativas, mas foge ao objeto deste PAS fazer ilações a esse respeito, uma vez que sequer houve formulação de qualquer acusação nesse sentido.

²² Doc. 0638221, pp. 25-42. Apontou a defesa para os estudos apresentados pela Petro Rio à SEP na fase investigativa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

41. A propósito, constata-se que tais estudos foram coordenados por B.B.C.M., então diretor financeiro da Petro Rio, ao passo que o CA, que, segundo a defesa, teria ratificado a referida decisão de investimento, era composto por cinco membros, a saber: R.C.S., W.C.S., P.G. Jr., H.L. e H.C.C.²³
42. Ocorre que, consoante apurado pela SEP, apenas H.L., dentre os profissionais acima citados, não tinha tido ligações profissionais pretéritas com N.S.R.T.
43. De fato, B.B.C.M havia trabalhado na área de M&A da Docas, companhia controlada por N.S.R.T., segundo o FRe entregue em 2013, quando a Docas ainda era uma companhia aberta. A seu turno, R.C.S. atuara como diretor financeiro e de relações com investidores na Docas e integrara o CA da IVI, companhia igualmente controlada por N.S.R.T. segundo FRe entregue à CVM. Do mesmo modo, W.C.S. também integrara o CA da IVI, além do CA da Docas. Por sua vez, P.G.Jr. fora membro do CA do Jornal do Brasil, cujos direitos sobre a respectiva marca haviam sido adquiridos por N.S.R.T., em 2001. Como noticiado por diversos veículos jornalísticos em fevereiro de 2017, H.C.C. havia sido sondado por N.S.R.T. para assumir cargo de membro do CA de companhia telefônica²⁴.
44. Ao mesmo tempo, restou evidenciado que H.C.C., P.G.Jr. e W.C.S. haviam sido indicados pelo Fundo para integrarem o CA da Oi²⁵. H.C.C., além disso, desempenhou ativamente o papel de articulador do Fundo na campanha pela indicação dos membros para o CA da Oi²⁶. Como dito, era justamente N.S.R.T. quem detinha a prerrogativa de definir as orientações de voto a serem proferidas, em nome do Fundo, nas assembleias gerais das investidas. E, apesar de não ter se concretizado a pretendida AGE, convocada para a substituição de membros do CA da Oi, o Fundo e a B.B.V. entraram posteriormente em acordo, tendo sido, finalmente, eleitos para integrar tal CA, dentre outros, os seguintes profissionais ligados a N.S.R.T.: H.C.C., como titular, e P.G.Jr., B.B.C.M. e N.Q.S.T. (familiar de N.S.R.T.), como suplentes e também como suplente o próprio N.S.R.T.²⁷.
45. A Acusação apurou, adicionalmente, que N.S.R.T. era, ao mesmo tempo, acionista com participação indireta relevante na Petro Rio e, na época em que se iniciaram os investimentos na Oi, por meio das participações detidas indiretamente na A.S.P. e na O.H.C., que detinham participações diretas e indiretas no capital da Petro Rio²⁸.

²³ Como se depreende da resposta da Petro Rio ao Ofício nº 260/2016/CVM/SEP/GEA-3, de 24.10.2016 (Doc. 0537546, pp. 57-61). H.C.C. era igualmente o diretor presidente da Petro Rio.

²⁴ Doc. 0537546, pp. 64-65.

²⁵ Doc. 0537539, pp. 32-40.

²⁶ Foi fornecida pela B.B.V. correspondência encaminhada por H.C.C. ao presidente do CA da Oi, solicitando que seu conteúdo fosse divulgado aos demais membros do CA (Doc. 0617105, pp. 09-11).

²⁷ Doc. 0537546, pp. 221-224.

²⁸ Conforme FRe de 31.05.2016, A.S.P. e O.H.C. detinham, respectivamente, 26,95% e 22,95% do capital social da Petro Rio, seguidas pelo Fundo, titular de 12,89% (a participação informada pela Bridge referia-se, na realidade, a ações de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

46. A esse respeito, cumpre acrescentar que todos os membros do CA da Petro Rio que, segundo a defesa, teriam ratificado, em 08.08.2016, a decisão do investimento na Oi, tinham sido reconduzidos aos seus respectivos cargos na AGE da Petro Rio de 29.04.2016. Esses profissionais haviam sido inicialmente eleitos membros do CA da Petro Rio na AGO/E de 19.03.2014, quando a acionista J.P.P. seria a única relevante, notadamente após a redução da participação da única outra acionista relevante, à época, e que o quórum das assembleias não costumava passar de 35%, circunstâncias que corroboram as estreitas ligações entre N.S.R.T. e os membros do CA da Petro Rio²⁹.

47. Em suma, todos os profissionais alegadamente envolvidos, segundo a defesa, na aprovação do investimento na Oi pela Petro Rio eram ligados a N.S.R.T., tendo ocupado cargos, inclusive estatutários, em companhias por ele controladas ou sob sua influência e tendo sido por isso mesmo indicados por ele, em nome do Societé Mondiale, para compor o CA da Oi.

48. Além disso, entendo que devem ser recebidos com reservas os estudos apresentados como

propriedade do Fundo, como, inclusive, por ela esclarecido, na investigação e reiterado na defesa). A.S.P. e O.H.C. eram, por sua vez, as únicas cotistas do Fundo.

²⁹ Vale mencionar que a J.P.P. foi condenada, em 28.08.2018, no julgamento do PAS CVM nº RJ2014/8013, na qualidade de acionista da HRT Participações em Petróleo S.A. (antiga denominação da Petro Rio), à penalidade de multa no valor de R\$ 200.000,00, pelo descumprimento do art. 12, *caput*, II, e §5º da ICVM nº 358/2002, ao deixar de declarar, em comunicados de 26.12.2013 a 24.01.2014, seu objetivo de influir na estrutura administrativa da referida companhia. No relatório do Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, restou consignado o seguinte: “Entre 04.12.2013 e 24.01.2014, um novo acionista, a JG, adquiriu em bolsa quase 20% das ações de emissão da HRT, tendo a imprensa noticiado o fato como uma tentativa de [M.] de recuperar o controle da Companhia com o auxílio de N.T. (...), cujo (...), N.Q.S.T., era o administrador responsável pela JG. (...) A SEP concluiu que ao menos 3 (três) candidatos ao conselho de administração possuíam relação com sociedades vinculadas a N.T., a saber: (i) P.G. foi membro do conselho de administração da Docas Investimentos S.A., cujo controlador, diretor presidente e presidente do conselho de administração é N.T. (fls. 2637/2638), além de ser conselheiro do Jornal do Brasil, arrendado por sociedades vinculadas a N.T. (fls. 2570/2573); [R.C.S.] foi diretor presidente e de relações com investidores da Docas Investimentos S.A., tendo também trabalhado nas Indústrias Verolme S.A., também controlada por N.T.; [W.C.S.] foi membro do conselho de administração da Docas Investimentos S.A. e, segundo a proposta da HRT à AGE de 19.03.2014, também conselheiro da Indústrias Verolme S.A., embora isso não conste nas informações arquivadas por essa sociedade (fl. 2594). 57. Tendo em vista que a JG havia declarado poucos dias antes não ter intenção de alterar a estrutura administrativa da HRT, a inclusão desses nomes suscitou questionamentos. A JG declarou que conversou com praticamente todos os administradores e ex-administradores da HRT sobre temas públicos e de interesse de um acionista relevante, tendo apresentado determinados nomes para que a administração avaliasse a conveniência e oportunidade de incluí-los na chapa submetida aos acionistas, o que não caracterizaria intenção de alterar a estrutura administrativa ou de controle da HRT”. No voto do Diretor Relator, constou o seguinte: “A JG reconhece que 3 (três) dos candidatos indicados pela administração da Companhia ao conselho de administração na AGE de 19.03.2014 tinham relação com sociedades vinculadas a N.T., cujo (...) era o administrador responsável pela JG. Admite, ainda, que em conversas com administradores da HRT apresentou determinados nomes para que fossem considerados em uma possível chapa. (...) Ressalto, ademais, a relevância da influência da JG na chapa da administração. Na AGE de 19.03.2014, deliberou-se, em linha com a proposta da HRT, reduzir o tamanho do conselho de administração, que passou a ser composto por apenas 7 (sete) membros. Na chapa indicada pela Companhia, que foi afinal eleita na referida AGE, 3 (três) dos 7 (sete) membros eram nomes sugeridos pela JG e ligados a N.T. (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

justificativa para o investimento da Petro Rio na Oi³⁰. Noto que, em 12.09.2016, B.B.C.M., então DRI da Petro Rio, na primeira vez em que foi instado a se manifestar sobre tal decisão, colocou-se em posição defensiva e justificou a aquisição da participação acionária na Oi com alusões genéricas às prerrogativas e deveres dos administradores da Petro Rio, mas não fez qualquer menção à existência do estudo mercadológico em questão, alegadamente por ele próprio coordenado, ou mesmo qualquer alusão à dita ratificação da referida decisão de investimento pelo CA da Petro Rio³¹.

49. O referido estudo mercadológico tampouco é mencionado na ata de RCA da Petro Rio em que o CA, segundo a defesa, teria ratificado a decisão da diretoria acerca da aquisição de ações da Oi. Mais do que isso, sequer constou da referida ata qualquer menção à ratificação das negociações com ações da Oi pelo CA da Petro Rio³².

50. Há, nos autos, múltiplos indícios, a meu ver, suficientes e convergentes, de que a decisão de investir em ações da Oi (i) foi tomada pelo diretor financeiro da Petro Rio sob a influência de N.S.R.T., ainda que pudesse tê-lo sido objetivando auferir ganho financeiro para a Petro Rio com a transação (não se discute neste PAS se o objetivo do investimento fora realizado contrariamente aos interesses da Petro Rio); e (ii) visava atender ao interesse de N.S.R.T. em tornar-se, indiretamente, acionista da Oi, com influência sobre sua administração. Quanto à alegada ratificação pelo CA na RCA de 08.08.2022, mesmo que tenha, de fato, ocorrido, teria, de todo modo, se dado por decisão de pessoas ligadas a N.S.R.T., alinhada aos seus interesses.

51. Assim sendo, considero, em vista dos fortes indícios reunidos pela SEP, que, no âmbito da aquisição de ações de emissão da Oi, os administradores da Petro Rio, em que pese detivessem, formalmente, alçada própria para a tomada de decisão acerca do investimento em tela, atuaram, na

³⁰ Referidos estudos compreendem (i) uma apresentação intitulada “Oportunidades de Arbitragem”, datada de abril de 2016, e (ii) uma apresentação intitulada “Análise Investimento Oi S.A. – Viés Fundamentalista”, datada de maio de 2016, na qual consta, ao final, recomendação de aquisição de ações de emissão da Oi.

³¹ Na ocasião, a Petro Rio, em resposta subscrita por B.B.C.M., alegou que “a partir de um exame discricionário de conveniência e oportunidade, administração da Companhia, atuando dentro dos poderes que lhes são conferidos e observado o objeto social da PetroRio, decidiu pela aquisição de valores mobiliários de emissão da Oi por vislumbrar a possibilidade de lucros – investimento este que se provou bem sucedido, gerando ganhos significativos a curto prazo para a Companhia. Tratou-se, portanto, de uma decisão discricionária, informada e refletida, de investimento em estrita observância aos deveres de lealdade e diligência impostos pela lei e pela regulamentação aplicável aos administradores de companhias abertas que, no mais, pode ser revertida a qualquer momento, caso a administração da PetroRio julgue conveniente, observado o melhor interesse da Companhia”.

³² Constou da ata da RCA da Petro Rio, de 08.08.2016: “(...) 5. Ordem do Dia: (i) Analisar e aprovar a divulgação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre; 6. Deliberações: Depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os Srs. membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer reservas, e após análise e discussão, aprovaram a divulgação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2016, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prática, sob o comando ou a influência de N.S.R.T. Note-se que não se trata aqui de desconsiderar a personalidade jurídica da Petro Rio ou reduzi-la a uma caixa vazia ou a um mero veículo de investimento de N.S.R.T., como alegado pela defesa, mas de reconhecer, ao menos quanto ao referido episódio, por todas as circunstâncias apontadas, a preponderância dos interesses desse investidor³³.

52. Situação semelhante, a meu ver, se dera em relação ao Soci  t   Mondiale, cujas decis  es de investimento cabiam a N.S.R.T., por ocasi  o das aquisi  es de participa  es relevantes na Oi, competindo-lhe, ao mesmo tempo, orientar os votos do Fundo nas assembleias de acionistas da Oi.

c) Contemporaneidade dos investimentos de Petro Rio e Soci  t   Mondiale em a  es da Oi

53. A defesa do Soci  t   Mondiale argumentou, tamb  m, que foram distintos os momentos em que foram tomadas as decis  es de investimento ou liquida  o das participa  es detidas pelo Fundo e pela Petro Rio, havendo coincid  ncia apenas no momento da primeira aquisi  o de a  es por cada entidade, no ano de 2016, o que, por  m, teria sido natural, segundo o Fundo, dado que, diante da situa  o financeira pela qual a Oi passava, as negocia  es em mercado com a  es de sua emiss  o tiveram aumento consider  vel a partir do m  s de maio, o que se constata comparando-se os volumes negociados entre janeiro e abril de 2016 (quando o Fundo e a Petro Rio n  o detinham a  es da Oi) e aqueles negociados entre maio e novembro de 2016 (entre a primeira aquisi  o de a  es pelos referidos investidores e a aliena  o de toda a participa  o da Petro Rio).

54. Ainda a esse respeito, a defesa do Fundo ressaltou que a Petro Rio manteve a  es da Oi em sua carteira por poucos meses durante o ano de 2016, voltando a adquirir a  es apenas no final de 2017, ao passo que o Soci  t   Mondiale manteve sua posi  o, com poucas oscila  es, at   o final de 2016 e durante todo o ano de 2017, n  o havendo raz  o para que uma acionista liquidasse toda a sua posi  o no curto prazo, enquanto a outra mantivesse as a  es adquiridas por per  odo consideravelmente mais longo, se estivessem, de fato, atuando sob um mesmo interesse.

55. No mesmo sentido, a defesa da Petro Rio alegou que a proximidade relativa entre as datas de aquisi  es de a  es de emiss  o da Oi pela Petro Rio e Soci  t   Mondiale tamb  m n  o teria o cond  o de caracterizar atua  o conjunta, uma vez que diversos outros investidores investiram na Oi nessa   poca, pois era de conhecimento p  blico sua instabilidade financeira e, portanto, era natural ocorrer um movimento de maior especula  o por parte do mercado, seja na venda seja na compra. A Petro

³³ N  o cabe, do mesmo modo, perquirir, neste PAS, se a influ  ncia exercida por N.S.R.T. configurava verdadeiro exerc  cio de poder de controle sobre a Petro Rio (investigando, por exemplo, se seria imposs  vel ou excessivamente oneroso para a administra  o da Petro Rio resistir aos designios de N.S.R.T. quanto   s negocia  es relevantes com a  es da Oi). Para fins de caracteriza  o da infra  o imputada    Petro Rio,    suficiente demonstrar que tais transa  es se realizavam em conjunto com o Soci  t   Mondiale, visando ao atendimento dos interesses de N.S.R.T., que teria se valido, para tanto, de sua influ  ncia sobre aqueles que tinham o poder de decidir sobre a realiza  o dos neg  cios, em nome da Petro Rio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Rio ressaltou, ainda, que os desinvestimentos por parte dos acusados foram diferentes, constituindo contraindício relevante contra a tese de atuação em conjunto pelos referidos acionistas.

56. No entanto, observo que a SEP teve êxito em apurar que, além da coincidência no momento do início do investimento em ações da Oi pelos acusados, com uma diferença de apenas seis dias, foram realizados, entre 01.06.2016 e 08.08.2016, diversos negócios envolvendo as ações ordinárias e preferenciais emitidas pela Oi tanto pelo Soci  t   Mondiale como pela Petro Rio.

57. Adicionalmente, a Acusa  o pontuou que, em 29.06.2016, a BSM enviou    CVM o of  cio 1081/2016-SAM-DAR-BSM informando, dentre outras quest  es, que estava sendo investigada poss  vel manipula  o de mercado, destacando as atua  es da Petro Rio e Soci  t   Mondiale, que teriam seguido, inclusive, a mesma estrat  gia na negocia  o dos papeis, envolvendo, ainda, o empr  stimo de a  es, tendo ambos como contrapartes³⁴.

58. Quanto    circunst  ncia de a Petro Rio ter se desfeito do investimento antes do Fundo, ressalto que a acusa  o de omiss  o informacional quanto    atua  o sob um mesmo interesse, formulada em desfavor dos Acusados, diz respeito    omiss  o na divulga  o de informa  es sobre transa  es relevantes realizadas nos meses de junho e julho de 2016 e, ainda, em dezembro de 2017, per  odos em que ambos os acionistas supracitados mantinham posi  es no capital social da Oi.

59. Em outras palavras, n  o se exige, a fim de caracterizar a ocorr  ncia da infra  o administrativa em tela, que a atua  o sob um mesmo interesse se perpetue por dado intervalo m  nimo de tempo ou que n  o se possa dar de modo intermitente. Obviamente, n  o se poderia falar em viola  o ao art. 12 da ICVM n   358/2002, a partir do momento em que Petro Rio ou Soci  t   Mondiale tivesse deixado de deter participa  o na Oi – o que, ali  s, n  o fez a SEP –, mas isso n  o eliminaria a infra  o enquanto ambos tivessem sido concomitantemente acionistas e atuado sob um mesmo interesse.

60. Ademais, o fato de a Petro Rio ter voltado a adquirir a  es da Oi, em dezembro de 2017, das quais se desfizera h   mais de um ano, vai de encontro    tese da defesa de que o intuito da Petro Rio era apenas realizar um investimento transit  rio de seu caixa e refor  a minha convic  o de que se tratava de uma atua  o conjunta com o Soci  t   Mondiale, representando um mesmo interesse.

d) Outorga de procura  o por Petro Rio e Soci  t   Mondiale a N.S.R.T.

61. Outro ind  cio de atua  o conjunta apontado pela SEP foi a outorga de procura  o a N.S.R.T. por ambos os investidores, para represent  -los em assembleias gerais de acionistas da Oi.

³⁴ Segundo a BSM, Soci  t   Mondiale e Petro Rio teriam atuado, no per  odo de 27.05 a 23.06.2016, na compra, no sentido de elevar o pre  o das a  es OIBR3 e OIBR4 de suas formas: ao longo dos preg  es com ofertas de compra de lotes pequenos e oscila  o positiva e por meio de grandes lotes de compra em leil  es, o que, de todo modo, n  o se discute aqui.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

62. A esse respeito, a Petro Rio aduziu que, apesar de ter outorgado procuração a N.S.R.T., foi representada, na AGE de 22.07.2016, por outro procurador (advogado)³⁵, o que, por razoabilidade, deve ser considerado um contraindício em relação à alegada atuação no interesse de N.S.R.T., na medida em que o mandato não foi exercido nem teve qualquer efeito prático nem jurídico. O Fundo asseverou, no mesmo sentido, que, nas mesmas procurações que formalizaram os mandatos outorgados a N.S.R.T., outorgou poderes a outras dez pessoas e a Petro Rio a outras seis pessoas, mas nem o Fundo nem a Petro Rio chegaram a ser representados pelo mesmo procurador na AGE.

63. Além disso, segundo argumentou a defesa da Petro Rio, o art. 126, §1º, da LSA³⁶, permite que o acionista seja representado tanto por advogado quanto por outro acionista, sendo a constituição de um procurador mera outorga de poder de representação, para a prática de atos em nome de terceiro, na forma do art. 653 do Código Civil³⁷, sem que configure prova de atuação sob um mesmo interesse ou atuação conjunta, não sendo raros os casos de outorga de mandato para representação em assembleia. Tampouco a CVM, ao regular a possibilidade do pedido público de procuração, obriga as partes a divulgar, nessas hipóteses, que estariam atuando em conjunto ou sob um mesmo interesse, de modo que a mera outorga de mandato não pode ser vista como fundamento capaz de caracterizar tal situação ou qualquer outro tipo de relação, salvo a do próprio mandato.

64. Em linha com o raciocínio acima, a defesa do Sociétés Mondiale destacou que a mera outorga de mandato, de modo esporádico para representação em assembleia geral de acionista de companhia aberta com capital disperso está longe de ser uma atividade, no sentido da “atuação” conjunta a que a SEP se refere no TA, sendo a precariedade dessa atuação reforçada pelo fato de a pessoa apontada como suposto elo de ligação não ter exercido quaisquer poderes oriundos daqueles mandatos.

65. A defesa do Fundo acrescentou que, se tais circunstâncias pudessem caracterizar atuação conjunta, a CVM deveria devassar todas as informações e documentos pertinentes às assembleias de companhias abertas para verificar de que modo foram outorgados mandatos para representação de acionistas e quais foram os mandatários, o que seria uma tarefa hercúlea e inócua para se tentar sancionar com base em hipotético descumprimento do art. 12 da ICVM nº 358/2002.

66. Em que pese a pertinência da ponderação quando analisada em tese, tais argumentos não convencem no caso concreto, dado o contexto em que referidos mandatos foram outorgados.

³⁵ Conforme assinatura aposta na respectiva ata.

³⁶ Art. 126 (...) § 1º O acionista pode ser representado na assembleia-geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.

³⁷ Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

67. Em primeiro lugar, não são as outorgas de procurações a N.S.R.T., isoladamente consideradas, que comprovam que a atuação de Petro Rio e do Fundo, como acionistas da Oi, se dava no interesse daquele investidor. Não obstante, tal circunstância se soma, de modo consistente, aos demais indícios favoráveis à tese acusatória, à mingua de contraindícios em sentido diverso.

68. A meu ver, as defesas, nesse particular, desconsideram o contexto fático trazido pela Acusação e sequer apresentam os motivos que levaram o Fundo e a Petro Rio a constituir N.S.R.T. como um de seus procuradores, para fins de representação na AGE da Oi de 22.07.2016. Vale dizer, não esclareceram o racional que levou a que o referido investidor fosse escolhido como um de seus mandatários. Ao revés, as defesas limitaram-se a alegar, sob uma ótica meramente formal, que as relações contratuais do mandato seriam insuficientes para demonstrar a vinculação de interesses entre os acionistas e N.S.R.T., seu procurador em comum, como se esse tivesse sido um único indício.

69. No caso da Petro Rio, particularmente, a outorga dos mandatos a N.S.R.T. corrobora a tese de que N.S.R.T. estava por trás das transações realizadas com ações da Oi. Ademais, evidencia que a Petro Rio tinha intenção de participar das deliberações a serem tomadas nas assembleias de acionistas da Oi, o que também enfraquece a alegação da defesa de que o referido investimento tinha finalidade meramente financeira, objetivando apenas a obtenção de ganhos financeiros no curto prazo.

70. Vale, por fim, ressaltar, como apontado no TA, que, apesar de não ter assinado a ata da AGE da Oi, realizada em 22.07.2016, N.S.R.T. esteve presente e participou ativamente do conclave.

e) Convergência no exercício do direito de voto nas assembleias da Oi pelo Fundo e pela Petro Rio

71. A defesa da Petro Rio alegou, ainda, que estava livre para alienar, a qualquer tempo, sua participação na Oi e votar no âmbito das assembleias sem qualquer restrição, porque nunca existira acordo para regular o exercício desses direitos em conjunto com qualquer outro acionista. Segundo a acusada, para legitimar a presunção de “atuação conjunta” entre duas ou mais sociedades seria necessário demonstrar, no mínimo, a convergência, consistência e estabilidade do exercício do direito de voto que perdurassem, ao menos, por três assembleias gerais ordinárias. A coincidência transitória de votação em uma assembleia em um mesmo sentido não seria suficiente para caracterizar uma atuação conjunta por parte de dois ou mais investidores, ainda mais quando a votação se deu no natural interesse da companhia investida e dos referidos investidores.

72. Segundo as defesas de Petro Rio e Soci  t   Mondiale, se fosse poss  vel considerar o voto proferido pelos acionistas em assembleias como elemento de liga  o visando a uma determinada finalidade ou v  nculo de interesses com um objetivo espec  fico, chegar-se-ia    conclus  o, quando analisado o mapa de vota  o da AGE realizada em 22.07.2016, que 99,05% dos acionistas estariam



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sob um mesmo interesse ou atuando de forma conjunta, pois esse foi o percentual de votação das matérias postas em votação. Desse modo, seria irrelevante o fato de o Fundo e a Petro Rio terem votado no mesmo sentido na referida AGE. Para a defesa, se a lógica da SEP fosse seguida à risca, quase todos os acionistas da Oi à época estariam atuando sob um mesmo interesse por terem votado no mesmo sentido sem cumprir o disposto no art. 12 da ICVM nº 358/2002.

73. Em primeiro lugar, não cabe exigir, para a caracterização de infração objeto deste PAS, que Petro Rio e Soci  t   Mondiale tivessem votado de modo convergente por, no m  nimo, tr  s assembleias gerais ordin  rias, tanto que a regra n  o traz qualquer exig  ncia nesse sentido, bastando, a rigor, a comprova  o de que atuaram      poca representando um mesmo interesse.

74. Por sua vez, em que pese a SEP ter solicitado, na fase investigativa, que a Oi fornecesse os mapas de vota  o das assembleias realizadas em 22.07.2016 e em 28.04.2017, n  o alegou, no TA, que a converg  ncia de posicionamento dos acusados, na AGE de 22.07.2016 fosse, por si s  , evid  ncia de atua  o sob um mesmo interesse. Considero que o referido mapa de vota  o poderia at   valer como contra  nd  cio, caso, porventura, os acusados tivessem votado em sentidos opostos na AGE de 22.07.2016, o que, por  m, n  o ocorreu. Desse modo, a circunst  ncia de terem ambos votado no mesmo sentido na referida AGE, embora n  o seja determinante, n  o se contrap  e aos ind  cios reunidos pela Acusa  o acerca da atua  o conjunta entre a Petro Rio e o Fundo.

75. A defesa destacou, a par disso, que, na AGE de 28.04.2017, a Petro Rio sequer era acionista da Oi, mas tamb  m n  o vejo como esse fato poderia enfraquecer os demais ind  cios reunidos pela SEP. Como dito, n  o se questiona, logicamente, neste PAS, que os acusados estivessem atuando sob um mesmo interesse em per  odo no qual algum deles n  o fosse acionista da Oi.

f) Classifica  o da Petro Rio como empresa ligada ao Soci  t   Mondiale

76. Outro importante ind  cio apresentado pela SEP quanto    atua  o dos acusados sob um mesmo interesse foi o fato de o demonstrativo de composi  o da carteira do Soci  t   Mondiale ter passado a informar, cerca de dois meses antes de a Petro Rio e o Fundo come  arem a adquirir e aumentar suas participa  es na Oi, que a participa  o detida pelo Fundo no capital da Petro Rio referia-se a uma empresa n  o ligada, diferentemente do que o Fundo vinha fazendo at   o m  s anterior.

77. Em sua defesa, a Petro Rio alegou que o fato de o Soci  t   Mondiale ter classificado a Petro Rio como empresa ligada n  o serviria como fundamento para caracterizar a atua  o sob um mesmo interesse, pois tal classifica  o pode ocorrer por raz  es diversas e, independentemente dos motivos que nortearam tal classifica  o, da   n  o se poderia estabelecer uma presun  o de atua  o sob um mesmo interesse ou atua  o conjunta.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

78. Por sua vez, as defesas do Soci  t   Mondiale e da Bridge, que poderiam melhor ter esclarecido esse aspecto, n  o apresentaram qualquer explica  o sobre o fato de tal reclassifica  o ter sido realizada no demonstrativo de composi  o da carteira do Fundo, naquele momento. Tampouco explicaram porque, anteriormente, a Petro Rio era considerada uma empresa ligada ao Fundo.

79. Desse modo, na aus  ncia de qualquer justificativa ou apresenta  o de contraind  cio por parte da defesa, considero que a altera  o da classifica  o da Petro Rio como empresa ligada ao Soci  t   Mondiale robustece o conjunto de ind  cios de que ambos atuavam sob um mesmo interesse, mas pretendiam ocultar do mercado essa informa  o.

80. Com efeito, note-se que, caso essa classifica  o n  o tivesse sido alterada antes de a Petro Rio e o Fundo iniciarem as negocia  es com as a  es da Oi, teria sido mantida mais evidente a liga  o entre os referidos investidores e, por conseguinte, a necessidade de o Fundo ter informado conjuntamente com a Petro Rio as referidas transa  es³⁸.

g) Atua  o sob um mesmo interesse

81. A SEP acusou o Soci  t   Mondiale e a Petro Rio de atuarem em conjunto e sob um mesmo interesse³⁹ e n  o divulgarem tal informa  o ao mercado, mas o Fundo alega que a Acusa  o n  o conseguiu concluir qual seria o objetivo ou a vantagem perseguida pelos acusados a partir da suposta atua  o alinhada, n  o tendo sido demonstrado que tivessem um interesse em comum e, ao mesmo

³⁸ Como ressaltou a SEP, no TA: “O Of  cio Circular SIN n   05/14, que apresenta orienta  es sobre procedimentos relativos ao funcionamento de fundos de investimento, define as empresas ligadas nos seguintes termos: Diante da aus  ncia de lei – em sentido estrito – que defina o conceito de empresas ligadas, esta   rea t  cnica tem subsidiado seu entendimento com base em outras normas editadas pela CVM e que t  mb  m possuam o mesmo fundamento, qual seja, a preven  o de hip  teses de conflitos de interesse. Assim, citamos os conceitos trazidos pelo disposto no artigo 3   da Instru  o CVM n   149/91 e artigo 86,    2  , da Instru  o CVM n   302/99, que consideram duas empresas como ligadas quando (1) uma delas ou seus administradores, e respectivos c  njuges, companheiros ou parentes at   o 2   grau, detiverem participa  o superior a 10% do capital social da outra, ou ainda, quando (2) possu  rem em comum administradores ou s  cios com participa  o superior a 10% de ambos os capitais sociais. Nesse mesmo sentido, fazemos men  o ao disposto no artigo 29, Par  grafo   nico, da Instru  o CVM n   359/02, que considera duas empresas ligadas quando (1) uma delas – ou seus controladores e administradores – ocupe cargo de administra  o, ou ainda, individualmente ou em conjunto, detenha participa  o superior a 10% do capital social da outra; ou quando (2) uma for controlada pela outra”.

³⁹ A norma traz, propositadamente, conceitos abertos, ao empregar as express  es “atua  o em conjunto” ou “representando um mesmo interesse”. Nesse sentido j   preceituava o art. 1  , par  grafo 1   da ICVM n   20/1982, que introduziu referidos conceitos: “Art. 1   Qualquer pessoa f  sica ou jur  dica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, imediatamente ap  s atingir participa  o, direta ou indireta, no capital representado por a  es de companhia aberta, que corresponda a 5% ou mais de esp  cie ou classe com direito a voto, deve divulgar declara  o contendo as seguintes informa  es: (...)    1   Para os fins desta Instru  o, presume-se que estejam sempre atuando em conjunto os conglomerados financeiros, as sociedades coligadas, controladas, associadas ou vinculadas uma a outra sob qualquer forma, assim como os investidores institucionais em rela  o   s entidades pelas quais sejam administrados ou estejam ligados, sem preju  zo de que outras pessoas venham a ser identificadas como integrantes de um mesmo grupo de interesses” (grifos aditados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tempo, não quisessem que o mercado tomasse conhecimento desse fato⁴⁰, o que acabou por atribuir-lhes o ônus de produzir prova negativa (até mesmo diabólica) de que não estavam atuando num mesmo interesse (sequer demonstrado qual seria), sendo a acusação, portanto, absolutamente genérica e carente de fundamentação jurídica, não podendo o Fundo ser responsabilizado por não ter divulgado um interesse comum “em abstrato” com outro acionista da Oi.

82. A defesa argumentou, ademais, que a SEP não expôs quais seriam os contornos do “interesse comum” sob o qual os acusados atuavam e a finalidade de agirem racionalmente em conjunto, nem o objetivo da violação do art. 12 da ICVM nº 358/2002, sendo insuficiente para se presumir ou apontar qual seria esse interesse comum: a) o fato de terem comprado ou vendido ações da Oi em bolsa ou participado e votado no mesmo sentido em assembleia de acionistas; ou b) o fato de existirem sujeitos, com ampla participação no mercado de valores mobiliários, a orbitar tais entidades.

83. A meu ver, contudo, tais argumentos não devem prosperar.

84. Depreende-se do TA que, para a Acusação, Petro Rio e Fundo teriam atuado, durante certo período, representando, enquanto acionistas da Oi, o interesse em compor um grupo relevante de acionistas minoritários capaz de influenciar a administração da Oi, ainda que não formalizado por meio de acordo de acionistas ou outro instrumento análogo, o que pressupunha a aquisição de participação acionária que garantisse o direito de eleger administradores. Fica evidente, por todo o exposto, que esse interesse correspondia, em última análise, ao do investidor N.S.R.T., que detinha participação indireta relevante no capital de ambos os acionistas minoritários em questão. Este PAS não discute a legitimidade ou não de tal iniciativa, mas a ausência de transparência ao mercado quanto a sua existência, em contraste com o que é exigido pela regra da CVM.

85. Nesse sentido, a SEP apresentou indícios para evidenciar as ligações existentes entre N.S.R.T. e Petro Rio, entre N.S.R.T. e o Fundo e entre Petro Rio e o Fundo, dentre os quais a presença de profissionais ligados a N.S.R.T. no contexto da atuação de ambos os acusados perante a Oi.

86. A defesa do Sociétés Mondiale alegou, nesse particular, que a SEP não indicou como o fato de N.S.R.T. conhecer ou ter trabalhado com pessoas que ocupavam cargos administrativos na Petro Rio em 2016 teria qualquer relação com o investimento na Oi (i.e., dinâmica da suposta interlocução).

87. Todavia, tendo sido a acusação estruturada com base em um conjunto de indícios, em razão de se estar diante de pessoas jurídicas distintas sem a existência de um acordo formal arquivado na

⁴⁰ A defesa do Fundo apontou que no único trecho do TA no qual a SEP chegou a cogitar um objetivo para o suposto interesse comum, foi mencionada a hipótese de possível tentativa de burlar a restrição prevista no art. 72 do estatuto social da Oi, que limitava o direito de voto do acionista a 15% das ações com direito a voto, mas a própria Acusação reconheceu, nesse particular, que a participação conjunta do Fundo e da Petro Rio não ultrapassou o referido percentual máximo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sede da Oi, como reconhecido pela própria SEP, não era então mesmo de se esperar que fossem apresentadas provas diretas (trocas de e-mails, gravações de conversas telefônicas etc.) das possíveis formas de interlocuções que pudessem ter sido mantidas entre N.S.R.T. e os referidos profissionais no sentido de alinhar as decisões a serem tomadas no âmbito da Petro Rio com vistas à aquisição das ações de emissão da Oi e ao exercício das prerrogativas daí decorrentes, incluindo a participação na AGE de 22.07.2016. No entanto, como já detalhado, os laços entre N.S.R.T. e os profissionais em questão, devidamente contextualizados, são importantes indícios a reforçar a prova de atuação conjunta entre a Petro Rio e o Fundo e do alinhamento de interesses.

88. O interesse de N.S.R.T. em influenciar a administração da Oi restou evidenciado, ainda, pela correspondência eletrônica de 07.07.2016, enviada a representantes da Pharol / B.B.V., então uma das principais acionistas da Oi, com cópia a diversos dirigentes desta, sugerindo alterações na composição do CA, mediante a renúncia de alguns de seus membros⁴¹. Da referida mensagem, extrai-se que N.S.R.T. participara da escolha nos nomes para compor o novo CA. Vale ressaltar que a própria defesa do Sociétés Mondiale alegou que o Fundo e a Petro Rio sequer haviam sido mencionados na mensagem eletrônica em questão e que se tratava de mensagem privada de N.S.R.T.

89. Ocorre que, com a negativa da B.B.V., na mesma data, o Fundo apresentou formalmente ao CA da Oi pedido de convocação de AGE para destituição de seus membros⁴², em linha com tal correspondência, a reforçar que os interesses do Fundo e de N.S.R.T. eram coincidentes.

h) Prova indiciária

90. Como dito, diante da dificuldade de obter prova direta de que os acusados atuavam sob um mesmo interesse, a SEP se amparou em prova indiciária, o que, de resto, tem sido amplamente admitido no âmbito da atividade sancionadora desta Autarquia⁴³.

91. A prova indiciária equivale aos demais meios de prova e decorre da correlação entre múltiplos indícios, robustos e consistentes, pertinentes a um mesmo fato probando. Conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, considera-se indício *“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”*. Trata-se de prova indireta, que não tem relação imediata com a conduta, com o fato que se pretende comprovar, mas a partir da qual é possível, por meio de inferências lógicas, chegar ao referido fato, no todo ou em parte.

⁴¹ Doc. 0617105, pp. 04-07.

⁴² Doc. 0537539, pp. 32-40.

⁴³ Como já decidido pelo Colegiado, v., por ex.: *“a utilização da prova indiciária é de especial importância em contextos de infrações nas quais nem sempre é possível obter uma prova direta dos envolvidos no momento exato do cometimento do ilícito”* (PAS CVM nº 25/2010, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado, j. em 04.07.2017).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

92. Quanto a esse aspecto, entretanto, a defesa alegou que a SEP, ao formular a acusação, se valeu de indícios esparsos e altamente questionáveis (e sobre os quais teriam sido apontados contraindícios) e não conseguiu correlacioná-los a fim de construir verdadeira prova indiciária.

93. Não é, porém, o que ocorre. A partir dos indícios trazidos pela SEP, aliados a outros elementos de prova coligidos aos autos, é possível concluir que foi N.S.R.T. quem decidiu sobre as aquisições de participação na Oi realizadas pelo Société Mondiale. Paralelamente, N.S.R.T. determinava como o Fundo deveria exercer o direito de voto nas companhias investidas. Vale dizer, N.S.R.T. ditava como o Fundo exerceria seus direitos políticos, como acionista da Oi. O Fundo, por sua vez, divulgou expressamente que tinha como objetivo influenciar a administração da Oi. Entretanto, não conseguiu demonstrar que o investimento na Oi seguira uma lógica própria, desvinculada do atendimento dos interesses pessoais de N.S.R.T., sendo inservível o estudo apresentado para esse fim (i.e., o Relatório Bridge), produzido após as aquisições terem sido efetuadas, quando os fatos já se encontravam sob a investigação da SEP.

94. Concomitantemente, consoante tais mesmos indícios,⁴⁴, foi possível concluir que N.S.R.T. exercia, no mínimo, influência direta sobre a administração da Petro Rio, pois cinco dos seis membros do CA e um dos diretores estatutários dessa companhia, à época dos fatos, eram profissionais de sua confiança, com os quais já se relacionava de longa data, inclusive por boa parte deles ter ocupado cargos na administração de outras companhias por ele controladas, valendo ressaltar a presença de seu familiar, N.Q.S.T., como diretor não estatutário da Petro Rio.

95. Segundo a própria defesa, esses mesmos profissionais foram os que, em nome da Petro Rio, decidiram, internamente, acerca da aquisição da participação acionária na Oi. Diante disso, é possível concluir, com o necessário grau de segurança, que N.S.R.T. também estava por trás dessa operação.

96. Além disso, embora tenha a defesa alegado ter se tratado de uma aplicação financeira do caixa da Petro Rio, restou comprovado que a finalidade dessas aquisições era compor com o Fundo um grupo de acionistas minoritários, o que ficou mais evidente na medida em que a Petro Rio efetivamente exerceu os direitos políticos decorrentes da titularidade das ações adquiridas, ao participar das deliberações da AGE da Oi, ocorrida em 22.07.2016, na qual estava representada, dentre outros mandatários, justamente por N.S.R.T., que, não por coincidência, foi constituído mandatário do Fundo, para representar o Fundo nessa mesma AGE e, ainda, na AGO de 28.04.2017.

97. A própria Petro Rio era declaradamente empresa ligada ao Fundo – em 31.05.2016, o Fundo detinha 12,89% do capital social da Petro Rio e esse investimento representava 89,09% do PL do

⁴⁴ Em 31.05.2016, o FRe da Petro Rio informava que A.S.P. e O.H.C. detinham, respectivamente, 26,95% e 22,95% do capital da Petro Rio, ou seja, os dois únicos cotistas do Fundo detinham, então, 49,9% do capital da Petro Rio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Fundo –, mas pouco antes de se iniciarem, por ambos, as aquisições de ações da Oi, o Fundo deixou de classificar a Petro Rio como empresa ligada e divulgar tal informação ao mercado, dificultando a identificação de que se tratava de um grupo de acionistas atuando sob um mesmo interesse.

98. Desse modo, em que pese as dificuldades naturalmente envolvidas na valoração da chamada prova indiciária – valoração que, de modo algum deve ser confundida com uma pretensa presunção de má-fé dos acusados, que, nos dizeres da defesa, teria permeado a acusação –, entendo que, neste caso, os indícios apontados pela SEP são múltiplos, veementes e convergentes, no sentido de que havia unidade de desígnios entre Petro Rio e Sociét   Mondiale, esse   ltimo administrado e gerido pela Bridge, na ocasi  o em que a participa  o conjunta de ambos no capital da Oi atingiu percentuais que, por for  a do art. 12 da ICVM n   358/2002, tornavam obrigat  ria a divulga  o dos percentuais totais de participa  o e da circunst  ncia de estarem atuando sob um mesmo interesse.

99. Ademais, por todo exposto, a meu ju  zo, as defesas n  o conseguiram apontar contraind  cios que coloquem em xeque a for  a probante dos ind  cios trazidos pela Acusa  o.

i) Culpabilidade

100. Tais acusados tamb  m apresentaram argumentos de defesa relacionados a aspectos de sua culpabilidade, reunidos nesta se  o para facilitar a abordagem do tema e os quais passo a tratar.

101. A Petro Rio alegou que nada tinha a esconder do mercado, ao ter outorgado ostensivamente uma procura  o a N.S.R.T. e t  -la apresentado    Oi na AGE de 22.07.2016, a despeito de ter sido ao final representada por advogado. Segundo a defesa, para que se caracterizasse o il  cito, seria necess  ria a exist  ncia de um acordo entre os investidores e uma converg  ncia est  vel de des  gnios, conjugados ao intento de omitir, dolosamente, informa  o ao mercado. Nesse sentido, valendo-se de uma analogia com o il  cito penal de falsidade ideol  gica e tendo em vista a linguagem utilizada no art. 12 da ICVM n   358/2002, a Petro Rio argumentou que o elemento subjetivo no il  cito objeto do PAS    o dolo, n  o havendo previs  o para a modalidade culposa, inexistindo prova neste processo de que sua conduta tivesse sido dolosa.

102. Em outras palavras, segundo a defesa, a regra geral do direito civil p  trio    da responsabilidade subjetiva, de modo que a eventual inobserv  ncia de determinada norma, por si s  , n  o importa em reprovabilidade da conduta e, muito menos, responsabiliza  o do administrado. Para aferir se houve conduta de descumprimento de norma que justifique a aplica  o de eventual san  o,    indispens  vel a comprova  o da efetiva responsabilidade subjetiva, no caso concreto, o dolo, sendo, quanto a esse ponto, imperioso indagar se houve inten  o da Petro Rio de esconder do mercado uma atua  o conjunta com o Fundo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

103. Em que pese, sem dúvida cuidar-se de regime de responsabilidade subjetiva, ressalto, em primeiro lugar, que, na seara administrativa, não vigora o princípio da excepcionalidade do ilícito culposos⁴⁵. Desse modo, infrações ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 podem decorrer de condutas praticadas com dolo ou culpa, em sentido restrito. Não há, na estrutura do referido dispositivo regulamentar, quaisquer elementos que permitam concluir se tratar de infração cuja caracterização demande dolo do agente de ocultar a informação do mercado, sendo descabida, consequentemente, a comparação com o crime de falsidade ideológica trazida pela defesa⁴⁶.

104. Sem embargo, entendo que restou demonstrado, à luz dos indícios anteriormente analisados neste voto, que a administração da Petro Rio, responsável pelas decisões relativas às aquisições de ações da Oi, tinha conhecimento de que tais negociações se fariam de modo alinhado com o Sociétés Mondiale, com vistas ao atendimento dos interesses de N.S.R.T. Portanto, deve ser imputada responsabilidade à Petro Rio pela prática da infração informacional. Na linha do acima exposto, a responsabilidade administrativa da Petro Rio persistiria, ainda que a omissão quanto à divulgação ao mercado acerca da atuação em conjunto ou representando um mesmo interesse tivesse decorrido de uma falha não intencional de sua parte, admitida, como dito, a existência da infração na modalidade culposa, o que sequer chegou a ser alegado pela acusada, não cabendo analisar o caso sob tal enfoque.

105. Por sua vez, a defesa do Sociétés Mondiale aduziu, *ad argumentandum*, que, caso o Colegiado entenda que houve violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, a SEP pretende responsabilizar quem não tinha obrigação de cumprir a norma em questão, uma vez que o Fundo, sendo uma comunhão de recursos, sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros, não tem personalidade jurídica, dependendo de seu administrador, tanto no momento de sua constituição, como para a prática dos atos posteriores, na forma do art. 80 da ICVM nº 555/2014,

⁴⁵ Nesse sentido: “Lembre-se de que a culpa tem especial importância no Direito Administrativo Sancionador, porque é possível uma ampla utilização das figuras culposas. O ilícito culposos tem larga utilização prática. Não vigora o princípio da excepcionalidade do ilícito culposos. Depende de uma deliberação legislativa ou da própria redação do tipo sancionador a constatação se há, ou não, a exigência de uma subjetividade dolosa ou culposa” (Teoria da Responsabilidade do Agente - Parte III - Fundamentos e Forma da Imputação In: OSÓRIO, Fábio. Direito Administrativo Sancionador - Ed. 2020. São Paulo (SP): Ed. Revista dos Tribunais, 2020).

⁴⁶ O art. 12 da ICVM nº 358/2002 prevê que os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia determinadas informações, ali discriminadas. Por sua vez, o art. 18 da mesma instrução considera infração grave, para os fins previstos no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, a transgressão às suas disposições, sem qualquer alusão ou exigência quanto ao elemento subjetivo do infrator. O Colegiado já se debruçou sobre a questão, valendo citar trecho do voto proferido pelo então diretor Gustavo Machado Gonzalez, no PAS CVM nº RJ2014/8013, de sua relatoria, julgado em 28.08.2018: “(...) entendo não ser o dolo o único elemento volitivo possível para a caracterização do ilícito aqui em questão. Em realidade, estamos diante de um ilícito omissivo, sendo que a culpa, mesmo que leve, em não divulgar adequadamente o objetivo de alterar a estrutura administrativa da sociedade é suficiente para a configuração do descumprimento ao artigo 12, caput, II e §5º, da Instrução CVM nº 358/2002”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tendo a própria Acusação reconhecido, ao atribuir responsabilidade à Bridge, que essa seria a responsável por ter comunicado a Oi a respeito da atuação do Fundo sob o mesmo interesse da Petro Rio, nos termos do art. 19 da ICVM nº 558/2015. Assim, para a defesa do Société Mondiale, a aplicação de penalidade ao Fundo e à Bridge atentaria contra o princípio da pessoalidade da sanção (aplicável ao processo administrativo sancionador) e significaria, em última análise, sancionar os cotistas do Fundo, que sequer eram os responsáveis por observar a referida disposição regulamentar.

106. A propósito, via de regra, a CVM tem responsabilizado administradores e gestores dos fundos de investimento, conforme o caso, em razão de infrações às normas aplicáveis ao funcionamento de tais veículos de investimento, praticadas pelos referidos prestadores de serviço, no exercício de suas respectivas atribuições. Administradores e gestores também podem ser responsabilizados por descumprimentos de normas que caibam aos próprios fundos observar, na condição de investidores. Em relação aos fundos em geral (incluindo FIAs), a responsabilidade administrativa desses prestadores de serviço está expressamente prevista no §4º do art. 79 da ICVM nº 555/2014⁴⁷, mas isso não significa, por outro lado, que os próprios fundos não possam ser responsabilizados pela CVM quanto a infrações administrativas, conforme o caso. Com efeito, a capacidade processual dos fundos já foi, inclusive, reconhecida pelo Colegiado da CVM⁴⁸.

107. É possível, portanto, diante das características do caso concreto, que um fundo de investimento e o seu respectivo administrador ou gestor possam ser concomitantemente responsabilizados em decorrência de uma irregularidade praticada pelo fundo. É justamente o que

⁴⁷ Em textual: “Sem prejuízo do disposto no § 2º, o administrador e cada prestador de serviço contratado **respondem perante a CVM**, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do fundo ou às disposições regulamentares aplicáveis”. Entende-se que o referido dispositivo regula a responsabilidade administrativa do administrador e dos prestadores de serviço por ele contratados, dentre os quais o gestor do fundo. Neste sentido: “Essa separação entre responsabilidade civil e administrativa é clara na instrução 409: enquanto o § 2º do art. 57 determina a necessidade de contratação com cláusula de responsabilidade civil solidária, e o § 3º explicita o fato de que apesar de contratar o gestor, o administrador continuará respondendo civilmente por seus atos próprios, o § 5º trata da responsabilidade administrativa, nos seguintes termos: “§5º Sem prejuízo do disposto no §2º, o administrador e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento e às disposições aplicáveis. Entenda-se: fazendo expressa ressalva ao fato de que a subjetividade inerente à responsabilidade administrativa não afasta a solidariedade civil decorrente do contrato requerido pelo §2º, a norma do §5º deixa absolutamente cristalino que cada prestador de serviços ao fundo responde por seus próprios atos e omissões” (PAS CVM nº RJ 2005/9245, Rel. Presidente Marcelo Fernandez Trindade, j. em 16.01.2007). Observe-se que a decisão supracitada faz referência ao §5º do art. 57 da ICVM nº 409/2004, aplicável àquele caso. A ICVM nº 409/2004 foi revogada pela ICVM nº 555/2014, que trouxe regra equivalente no §4º do art. 79, ora sob comento.

⁴⁸ Nesse sentido: “(...) os fundos, não obstante careçam tais estruturas de personalidade jurídica, posto terem a natureza jurídica de condomínio, conservam a capacidade postulatória, pelo que, em tese, podem ser autores ou réus em processos de qualquer natureza. Com efeito, não me parece que, ao mudarem os condôminos, neste caso, os cotistas, muda também o condomínio. Tampouco se há mudança do administrador. Até porque, no caso concreto, a imputação dá-se com relação à negociação no mercado de valores mobiliários” (PAS CVM nº 23/2000, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 25.05.2010).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

propôs a SEP neste PAS, em que se apura violação a norma de conduta que exige a divulgação ao mercado de negociação relevante efetuada por acionistas que atuem sob um mesmo interesse. Rejeito, assim, a alegação de que teria havido, neste PAS, violação ao princípio da pessoalidade da sanção por parte da Acusação.

108. De todo modo, resta, ainda, analisar, no caso concreto, a culpabilidade dos acusados Societé Mondiale e Bridge, pela alegada infração ao art. 12 da ICVM nº 358/20002.

109. No caso do Societé Mondiale, a responsabilidade própria do Fundo decorre, a meu ver, da participação ativa e determinante de N.S.R.T., inclusive único membro de seu comitê de investimentos, na definição das aquisições das ações de emissão da Oi, em comunhão de interesses com a Petro Rio, em vista, inclusive, das atribuições expressamente conferidas ao referido comitê, ao qual, consoante o próprio Regulamento do Fundo, competia, relativamente ao atendimento das obrigações de cunho informacional a cargo do Fundo, “contribuir com o fornecimento ao ADMINISTRADOR, sempre que aplicável, das informações necessárias para a prestação de informações obrigatórias ao mercado”⁴⁹.

110. Dado que N.S.R.T. fazia, aliás sozinho, as vezes do comitê, resta claro que o Fundo, por meio do referido comitê⁵⁰, tinha conhecimento sobre a comunhão de interesses com a Petro Rio nas negociações relevantes de ações de emissão da Oi.

111. Não obstante, em consulta atual à base de dados da CVM, foi possível verificar que o Fundo consta como cancelado, a pedido do administrador, com resgate total das cotas. Adicionalmente, consulta ao site da Receita Federal revela que o Fundo foi baixado do CNPJ, por liquidação voluntária. Vale dizer, o Fundo foi extinto.

112. Desse modo, em que pese ter sido demonstrada a responsabilidade do Societé Mondiale pela prática da infração imputada, forçoso reconhecer a extinção de sua punibilidade, em virtude de seu cancelamento e extinção.

⁴⁹ “CAPÍTULO VII. COMITÊ DE INVESTIMENTOS Artigo 34. É facultado aos Cotistas, determinar a constituição de um Comitê de Investimentos, soberano na determinação dos investimentos e desinvestimentos do Fundo (“Comitê de Investimentos”), ao qual caberá: (...) VII. contribuir com o fornecimento ao ADMINISTRADOR, sempre que aplicável, das informações necessárias para a prestação de informações obrigatórias ao mercado e/ou aos cotistas previstas neste Regulamento (...)” (Doc. 0537539, pp. 127-145).

⁵⁰ Segundo Cláudio de Araújo Ferreira, “[o] comitê de investimentos é o órgão do fundo para o qual os cotistas de um fundo delegam as decisões de investimento e desinvestimento deste. Como mencionado, os fundos podem ter gestão discricionária, em que o gestor possui autonomia para gerir a carteira do fundo, pode ter uma gestão não discricionária, em que as decisões de investimento são decididas pela assembleia geral de cotistas e ainda uma gestão mista, por meio da criação de comitê de investimentos composto por membros indicados pelo gestor e pelos cotistas (embora possa haver comitês formados exclusivamente por membros indicados pelo gestor ou pelos cotistas)” (grifei) (in: Governança corporativa em fundos de investimento – desafios e reflexões. São José dos Campos: Netebooks, 2012, p.120).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

113. A Bridge, a seu turno, argumentou que informou o mercado e a Oi acerca e todos os fatos de que teve conhecimento pelo comitê de investimentos do Fundo, no estrito cumprimento das normas regulatórias e em atenção ao seu dever de diligência, mas que, em momento algum, foi noticiado ou suscitado pelo comitê que a aquisição ou alienação de participação relevante se daria por acionistas com interesse comum, ou bloco de acionistas, não cabendo imputar-lhe responsabilidade por omissão ou por incompletude das referidas informações divulgadas ao mercado.

114. Segundo a acusada, ainda que, por hipótese, o comitê de investimentos do Fundo ou seu integrante tenham agido em conluio com outro investidor da Oi, a Bridge não tinha como ter ciência de tais fatos, pois nunca havia sido mandatária de qualquer acionista da Oi, além do Société Mondiale, não se mostrando razoável a exigibilidade de conduta diversa da praticada pela acusada, que repassou a todo o mercado as informações que detinha sobre a atuação do Fundo.

115. Contudo, restou demonstrado, a Bridge classificava a Petro Rio como empresa ligada até março de 2016, pouco antes de se iniciarem as aquisições de ações da Oi, tendo então deixado de classificar a Petro Rio como empresa ligada; e, a partir de julho de 2016, deixou inclusive de apresentar os demonstrativos de composição de carteira do Fundo, que passou a divulgar, nas informações enviadas à CVM: *“Por solicitação do administrador do fundo, a identificação dos seguintes ativos foi omitida ao público em geral (...)”*⁵¹.

116. Além disso, como já detalhado, o Relatório Bridge, elaborado pela equipe de gestão de recursos da Bridge, que tratou da realização do investimento do Fundo em ações da Oi, apesar de datado de 18.05.2016, contém imagens de capturas de telas refletindo consulta ao comportamento das ações de emissão da Oi em 16.08.2016 (i.e. quase três meses depois), a indicar, portanto, que o documento foi provavelmente elaborado nessa data ou, no mais tardar, no dia seguinte, uma vez que foi anexado à carta da Bridge, de 17.08.2016, enviada à CVM, em resposta a ofício de 10.08.2016. Em acréscimo, a Bridge conhecia a ata da já referida deliberação do comitê de investimentos, da qual não constava qualquer menção a estudos ou material de suporte preparados por sua equipe de gestão quanto ao racional econômico adotado à época da decisão e se depreendia, ao que parece, que a gestora se inteirou apenas naquela ocasião acerca da recomendação do investimento em ações da Oi.

117. Em conjunto, a meu ver, são indícios fortes e convergentes de que a Bridge tinha conhecimento do alinhamento de interesses que permeava as aquisições de participação relevante no capital da Oi, realizadas, de um lado, pela administradora, em nome do Fundo, e, do outro, pela Petro Rio, em ambos os casos em atendimento ao que era definido por N.S.R.T.

⁵¹ Doc. 0537539, pp. 87-92.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

118. Ou seja, de que a Bridge conhecia a intenção de ocultar essa informação do mercado e, no mínimo, omitiu-se quanto à divulgação, em violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, tendo participado da infração.

119. A Acusada não deu qualquer explicação para as alterações nas informações divulgadas ao mercado, em nome do Fundo, embora tenha tido a oportunidade de fazê-lo, inclusive em sua defesa.

120. Ressalto, em acréscimo, que o §2º do art. 84 da ICVM nº 555/2014 dispõe que a existência de conselhos e comitês não exime o administrador ou o gestor da responsabilidade sobre as operações da carteira do fundo. Vale dizer, a administradora, ciente das informações e de que o Fundo se omitira quanto à conduta exigida pela norma, não poderia se quedar inerte nem compactuar.

121. Assim, neste caso, concluo que a Bridge também violou o art. 12 da ICVM nº 358/2002.

122. De outra parte, entendo que a SEP não chegou a explicitar, no TA, em que medida a Bridge teria incorrido em falhas de controles internos na prestação dos serviços ao Fundo, em infração ao art. 19 da ICVM nº 558/2015, como lhe é igualmente imputado. Ressalto, inclusive, que a violação ao referido dispositivo remete, em princípio, a condutas não intencionais, o que tampouco não se coaduna com os termos em que foi formulada essa acusação em face da Bridge.

123. Essa constatação em nada diminui a relevância do papel de *gatekeeper* que cabe ao administrador de fundo de investimento⁵², inclusive para se desincumbir de suas obrigações de meio atinentes à instituição e utilização de controles internos adequados – efetivos e consistentes –, a fim de zelar pelo permanente atendimento às normas e políticas aplicáveis, tanto em relação aos investimentos da carteira quanto à própria atividade de administração e aos padrões ético e profissional exigidos, tudo isso consoante requer o art. 19 da ICVM nº 558/2015.

124. Trata-se aqui apenas de reconhecer que os elementos fáticos e probatórios trazidos aos autos apontam para falha de natureza mais grave, já abarcada pela condenação por descumprimento ao art. 12 da ICVM nº 358/2002.

125. Desse modo, entendo que não cabe condenar a Bridge pela violação o art. 19 da ICVM nº 558/2015⁵³ que lhe foi imputada.

⁵² A propósito, destaque-se a primorosa abordagem de Rafael Andrade em “O administrador como *gatekeeper* dos fundos de investimento: origem, fundamentos e perspectivas”, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

⁵³ Ao tratar da responsabilidade da Bridge, no TA, a SEP faz referência, ainda, ao §3º do art. 79 da ICVM nº 555/2014; porém, esse dispositivo não cuida da responsabilidade administrativa do administrador e demais prestadores de serviço dos fundos de investimento, e sim da reparação civil de danos causados pelo administrador, decorrentes de atos e omissões próprios a que der causa, sempre que este agir de forma contrária à lei, ao regulamento ou normas expedidas pela CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

126. Por todo o exposto, concluo que, à exceção do Fundo, os demais acusados devem ser responsabilizados por infração ao art. 12 da ICVM nº 358/2002. Passo, assim, à dosimetria das penas.

127. As infrações em tela foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a serem aplicadas seguirão o disposto na legislação vigente à época dos fatos. Ademais, entendo que as infrações devem ser apenadas com a aplicação de multa, em linha com precedentes desta Autarquia⁵⁴.

128. A violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 é considerada infração grave⁵⁵. Com efeito, a regra em questão, além de ter como objetivo assegurar ao mercado informações adequadas sobre as participações relevantes e as tendências na negociação das ações que possam sinalizar uma mudança de percepção dos investidores sobre a companhia, tem, também, o condão de revelar ao mercado possíveis alterações na estrutura de poder ou na estrutura administrativa das companhias abertas⁵⁶, inclusive de destacada importância em relação a companhias tidas como sem controlador definido ou de controle difuso. Tudo isso explica sua relevância, no campo das obrigações informacionais impostas aos participantes do mercado de valores mobiliários.

129. De todo modo, levo em conta os bons antecedentes dos acusados no que aplicável⁵⁷⁻⁵⁸. Por outro lado, com vistas ao sopesamento da gravidade das condutas que se materializou em concreto, também considero as circunstâncias específicas deste caso⁵⁹, em que a evidenciação da infração administrativa foi especialmente dificultada pelos mecanismos empregados pelos acusados, que dissimulavam uma atuação independente e sem vinculação a um mesmo interesse.

⁵⁴ P.ex., vale citar os seguintes precedentes: PAS CVM nº RJ2006/9070, Dir. Rel. Sergio Weguelin, j. em 23.01.2008; PAS CVM nº RJ2007/9559, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 16.01.2008; PAS CVM nº RJ2009/2172, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 18.5.2010; e PAS CVM nº RJ2011/2148, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 8.11.2011; PAS CVM nº RJ2014/1020, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017; e PAS CVM nº RJ2019/4246, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 01.12.2020.

⁵⁵ Conforme estipula o art. 18 da referida Instrução.

⁵⁶ V. entendimento manifestado no julgamento do PAS nº 08/2009, Dir. Rel. Pablo Renteria, em 28.04.2015.

⁵⁷ Petro Rio não figura ou figurou como acusada em outros PAS em curso na CVM. A Bridge, por sua vez, é acusada também nos seguintes processos sancionadores: (i) PAS CVM nº 19957.008143/2018-26; (ii) PAS CVM nº 19957.010223/2019-22; e (iii) PAS CVM nº 19957.008816/2018-48. Não houve, contudo, condenação em nenhum deles.

⁵⁸ A autorização da Bridge (atual Única) para prestar os serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários previstos na ICVM nº 558/2015 foi cancelada, por decisão administrativa da CVM em 03.05.2021 (Ato Declaratório CVM nº 18.719).

⁵⁹ Como reconhecido pela própria SEP, no TA: “*Nos casos julgados pelo Colegiado da CVM, estávamos diante de situações cuja comprovação do descumprimento do art. 12 era objetiva, uma vez que foram confrontadas as posições acionárias de um único acionista ou um único gestor de diversos fundos. No presente caso, estamos diante de pessoas jurídicas distintas sem a existência de um acordo formal arquivado na sede da Companhia*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

130. Diante do exposto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e com fundamento no art. 11, I e II, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, voto:

- a) pela **declaração da extinção da punibilidade** de Société Mondiale des Energies FIA, com relação à acusação de violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, diante do fato de que o Fundo foi posteriormente extinto;
- b) pela **condenação** de Petro Rio S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, pela omissão em divulgar que atuava sob o mesmo interesse que o Société Mondiale;
- c) pela **condenação** de Bridge Administradora de Recursos Ltda. (atualmente denominada Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.) à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, pela omissão em divulgar que o Fundo atuava sob o mesmo interesse que a Petro Rio; e
- d) pela **absolvição** de Bridge Administradora de Recursos Ltda. (atualmente denominada Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.) da acusação de violação ao art. 19 da ICVM nº 558/2015.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.12.16 18:25:35 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora